RELATÓRIO

Yago Melo da Costa

Trabalho no Brasil 2026: Legislação, Modalidades e Tendências

Relações de trabalho, CLT, PJ, MEI e trabalho informal

Fortaleza, Ceará

2026

Resumo

O relatório “Trabalho no Brasil 2026” apresenta uma análise abrangente do mercado laboral brasileiro, integrando dados estatísticos do IBGE/PNAD Contínua com a fundamentação jurídica vigente. A obra examina os princípios constitucionais dos direitos sociais, a liberdade sindical e a estrutura da CLT, detalhando a evolução do Decreto-Lei 5.452/1943. Um ponto central é a discussão sobre o vínculo de emprego, analisando os requisitos de pessoa física, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, com especial atenção à subordinação algorítmica sob a ótica do TST e STF. O documento estabelece distinções claras entre modalidades com e sem vínculo empregatício, comparando a relação CLT com a contratação via PJ e o regime do MEI, abrangendo custos empresariais, tributação previdenciária conforme a Lei 8.212/1991 e benefícios sociais. Adicionalmente, aborda a economia de plataformas digitais, a incidência de riscos ocupacionais, normas de saúde e segurança, e o combate ao assédio conforme a Lei 14.457/2022. Por fim, o relatório monitora as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional em 2026, focando em reformas trabalhistas e na regulamentação da pejotização, consolidando as conclusões em quadros comparativos de direitos, deveres e riscos para trabalhadores e empregadores.

Palavras-chave: CLT; Vínculo Empregatício; MEI; Plataformas Digitais; Direito do Trabalho.

Sumário

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026
2. Princípios constitucionais do trabalho
3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais
4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica
5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício
6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício
7. PJ versus CLT: comparação objetiva
8. MEI e trabalho informal
9. Previdência e tributos do trabalhador
10. Trabalho por plataformas digitais
11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026
12. Riscos e como se proteger
13. Quadro resumo e conclusões A. Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática R. Referências

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 apresenta um cenário de resiliência, com a taxa de desocupação atingindo patamares historicamente baixos (IPEA, 2026b). A taxa de desocupação média anual em 2026 foi de 5,8%, consolidando uma trajetória de queda desde o pico de 13,8% registrado em 2020 (IBGE, 2026d). Esse movimento é impulsionado pela expansão da população ocupada, que alcançou a média anual de 102,5 milhões de pessoas em 2026 (IBGE, 2026d).

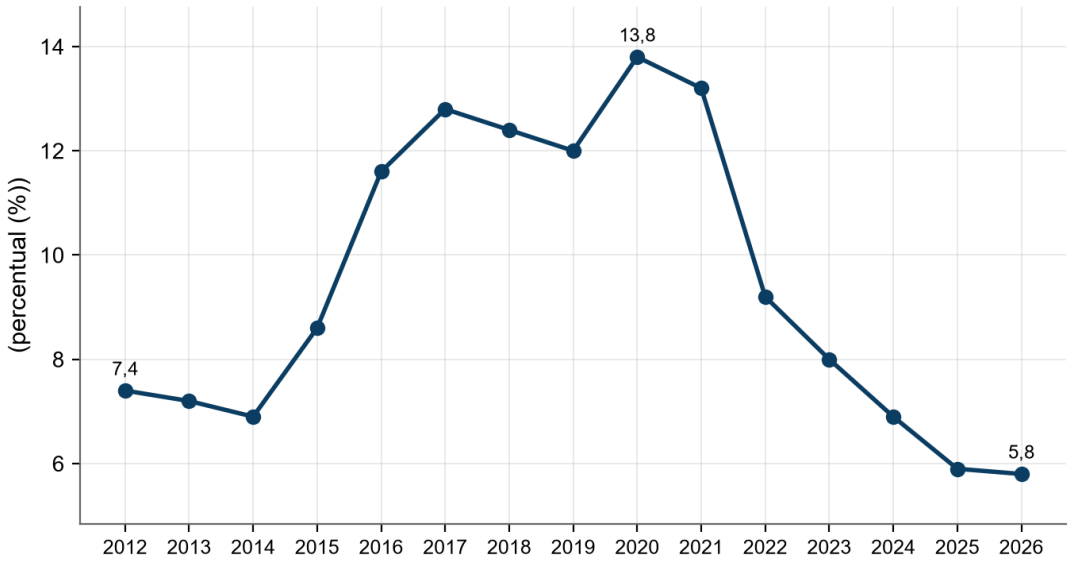


Figura 1 Taxa de Desocupação no Brasil (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação atingiu seu pico em 2020 e caiu para o menor nível da série em 2026.

O volume de pessoas ocupadas demonstra crescimento sustentado, saindo de 89,3 milhões em 2012 para 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026d). O crescimento recente é sustentado especialmente pelo emprego formal, com taxa de expansão de 3,6%, superando a do setor informal, que foi de 1,5% (IPEA, 2026b).

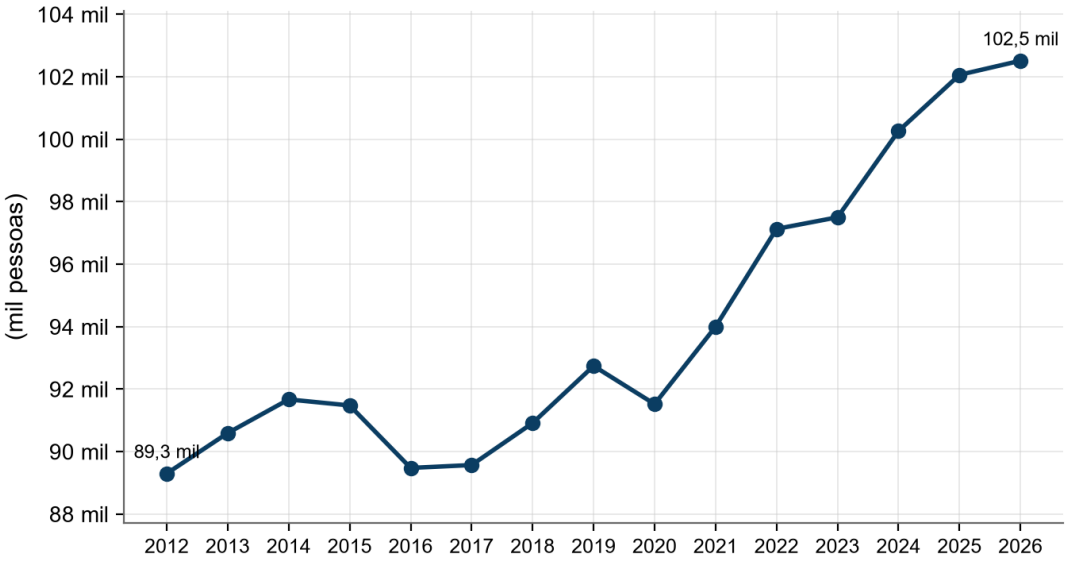


Figura 2 População Ocupada no Brasil (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O número de ocupados cresceu consistentemente, superando a marca de 100 milhões a partir de 2024.

O rendimento médio mensal real do trabalho principal acompanhou essa tendência de alta, registrando R$ 3.777,50 em 2026, comparado a R$ 3.191,30 em 2012 (IBGE, 2026d).

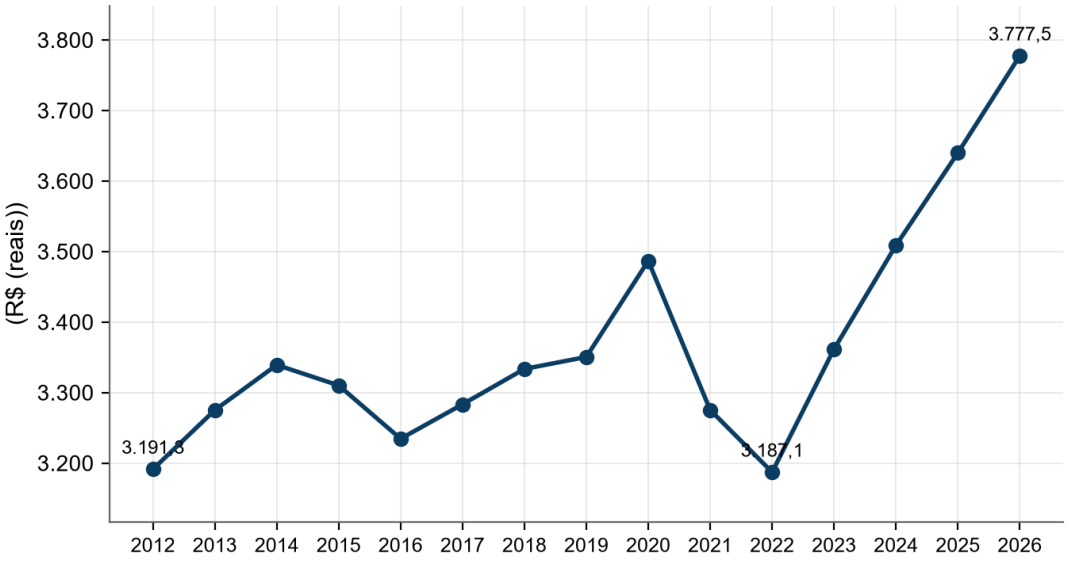


Figura 3 Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O rendimento médio real apresenta tendência de alta, com aceleração a partir de 2023.

1.1 Segmentação e Informalidade

O mercado divide-se entre trabalhadores com carteira assinada, sem carteira (informais), autônomos e MEIs (IPEA, 2026a). Em 2026, o número de empregados com carteira assinada foi de 39,3 milhões (IPEA, 2026a). Já os empregados sem carteira somaram 13,4 milhões (IPEA, 2026a). A taxa de informalidade, que atingiu 40,8% em 2019, recuou para 37,3% em 2026 (IPEA, 2026a).

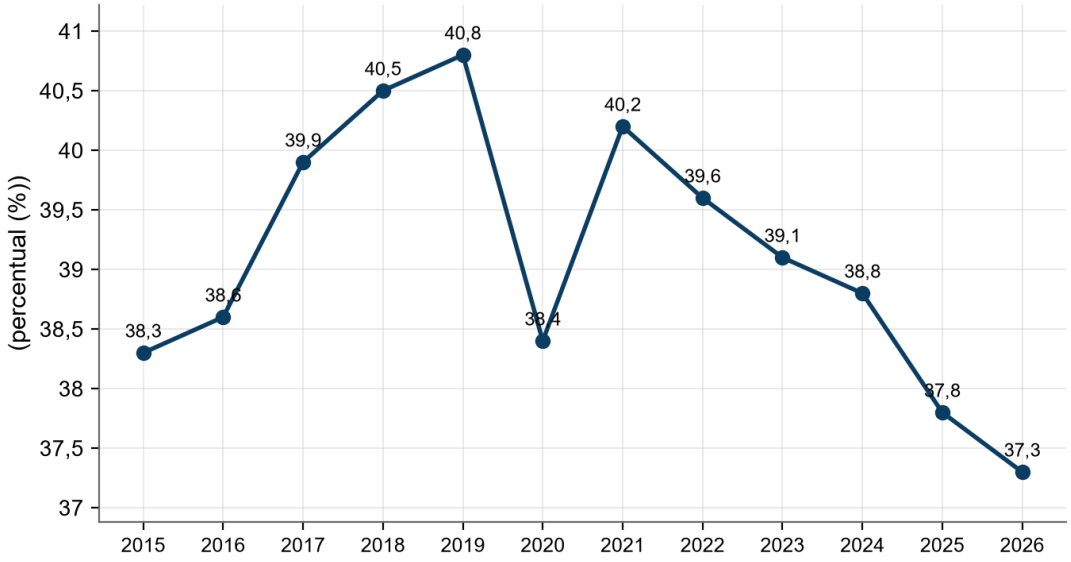


Figura 4 Taxa de Informalidade no Brasil (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A informalidade atingiu seu pico em 2019 e apresenta queda gradual até 2026.

1.2 Saúde e Condições Sociais

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é realizada quinquenalmente, com edições disponíveis de 2013 e 2019, enquanto a terceira edição (PNS 2026) encontra-se em fase de coleta (IBGE, 2019). A percepção de saúde "boa ou muito boa" é significativamente maior entre pessoas ocupadas (73,8% em 2019) do que entre aquelas fora da força de trabalho (51,3% em 2019) (IBGE, 2019).

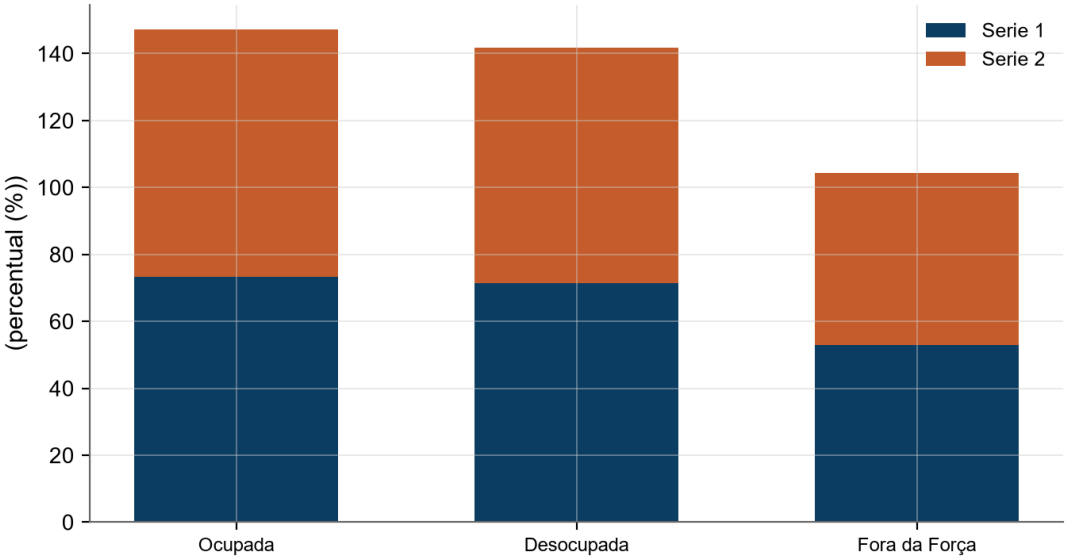


Figura 5 Saúde Autoavaliada Boa/Muito Boa por Situação Ocupacional. *Fonte: (IBGE, 2019).* Trabalhadores ocupados mantêm a melhor percepção de saúde, enquanto quem está fora da força de trabalho tem a pior.

A desigualdade na saúde também é evidente por cor ou raça e renda (IBGE, 2019). Em 2019, 71% das pessoas brancas avaliaram sua saúde como boa ou muito boa, contra 62,9% de pretos e 62,1% de pardos (IBGE, 2019). Na faixa de renda, quem ganha mais de 5 salários mínimos reporta 86,4% de saúde boa/muito boa, enquanto quem ganha até 1/4 do salário mínimo reporta apenas 55,5% (IBGE, 2019).

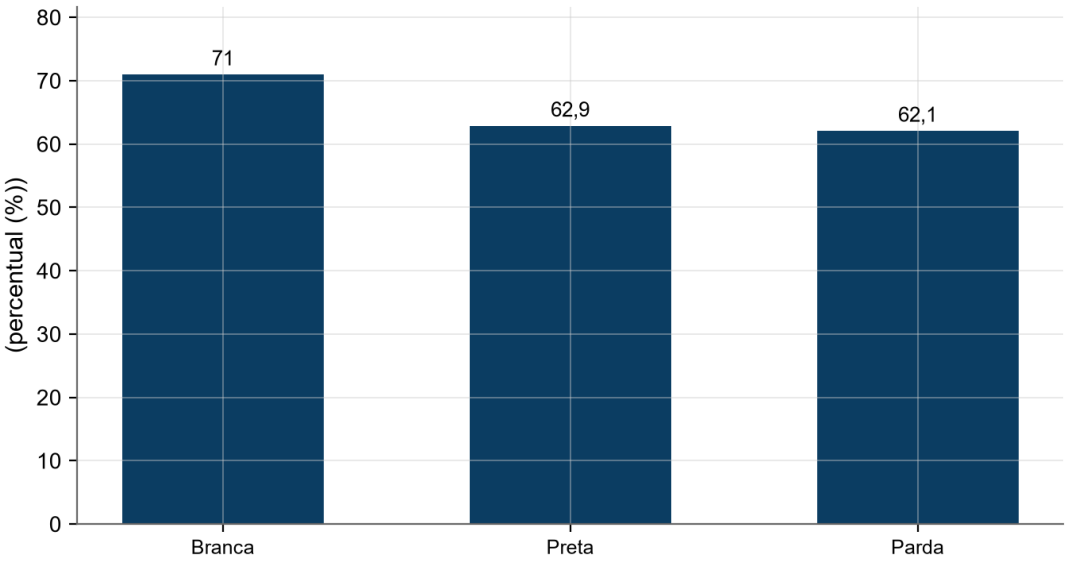


Figura 6 Saúde Autoavaliada por Cor ou Raça (2019). *Fonte: (IBGE, 2019).* Há uma disparidade na percepção de saúde entre pessoas brancas e pretas/pardas.

1.3 Política de Salário Mínimo e Arcabouço Fiscal

A trajetória do salário mínimo é regida pela Lei 14.663/2023, que prevê o reajuste pelo INPC acrescido do crescimento do PIB (SENADO FEDERAL, 2026b). O novo regime fiscal, estabelecido pela Lei Complementar 200/2023 e a EC 126/2022, substituiu o teto de gastos por um arcabouço que busca a sustentabilidade da dívida pública (SENADO FEDERAL, 2026b).

O salário mínimo para 2026 foi fixado em R$ 1.621,00 (SENADO FEDERAL, 2026d). De acordo com o Senado, se não houvesse o limite imposto pelo arcabouço fiscal, o valor do aumento teria sido R$ 10,00 maior (SENADO FEDERAL, 2026d).

1.4 Poder de Compra e Rendimentos Reais

O rendimento médio real e o salário mínimo real apresentam comportamentos distintos. Em 2026, o salário mínimo real foi de R$ 1.643,40, enquanto o rendimento real médio do empregado com carteira foi de R$ 3.395,90 e do sem carteira R$ 2.670,50 (IPEA, 2026a).

Categoria	**Valor (R$)**
Salário Mínimo Real	1643.4
Com Carteira	3395.9
Sem Carteira	2670.5

Figura 7 Rendimentos Reais Médios em 2026. *Fonte: (IPEA, 2026a).* O rendimento de quem possui carteira assinada é mais que o dobro do salário mínimo real.

O crescimento dos rendimentos deve ser analisado frente ao IPCA (IPEA, 2026a). Quando o rendimento médio cresce acima da inflação, há ganho de poder de compra; caso contrário, ocorre perda real, mesmo com aumento nominal dos valores (IPEA, 2026a).

1.5 Salário Mínimo e Médio vs. Custo de Vida

A análise do DIEESE utiliza a metodologia do Salário Mínimo Necessário, calculada com base na cesta básica de maior valor entre as capitais, multiplicada por 3 (família de quatro pessoas) e dividida por 35,71% (participação orçamentária da alimentação) (DIEESE, 2026a). Este cálculo visa suprir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, conforme o art. 7º, IV da Constituição Federal (DIEESE, 2026a).

Em setembro de 2026, o salário mínimo nominal era de R$ 1.621,00, enquanto o salário mínimo necessário era de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026a). Isso significa que o valor pago corresponde a apenas 20,9% do necessário para a cesta constitucional (DIEESE, 2026a).

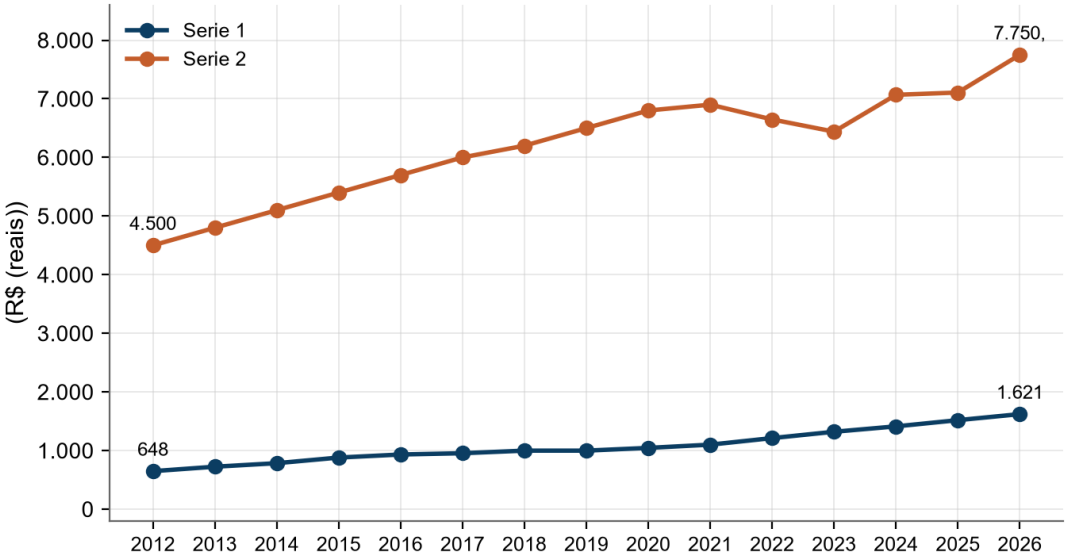


Figura 8 Salário Mínimo Nominal vs. Necessário (2012-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026a).* A distância entre o salário pago e o necessário para a cesta constitucional aumentou ao longo da série.

Comparando o rendimento médio nominal com o necessário, a defasagem permanece crítica (DIEESE, 2026a).

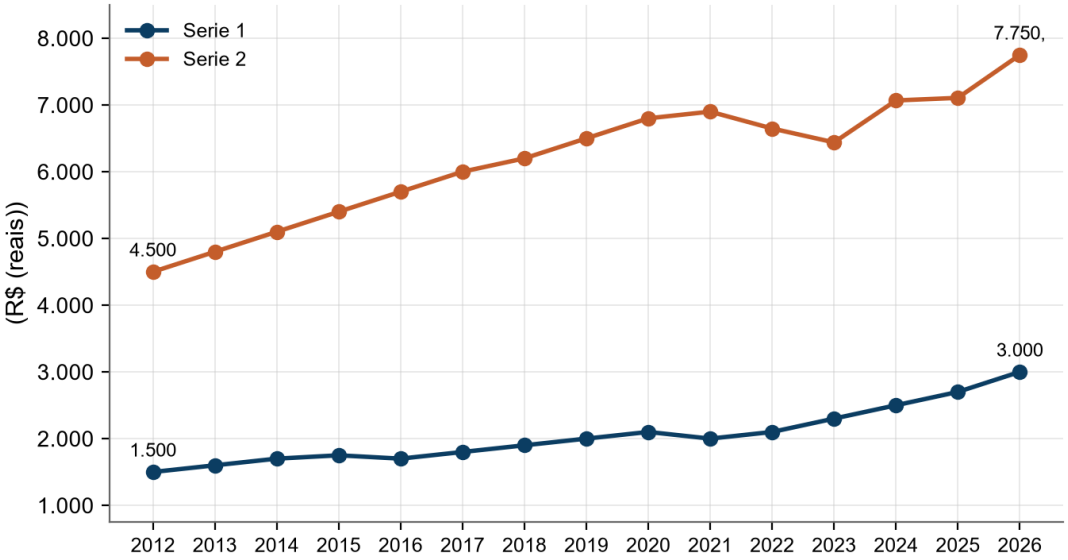


Figura 9 Rendimento Médio Nominal vs. Salário Necessário (2012-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026a).* Mesmo o rendimento médio nominal do brasileiro não atinge metade do valor necessário para a cesta constitucional.

Tabela 1 Custo da Cesta Básica de Alimentos (Setembro 2026). *Fonte: (DIEESE, 2026b).*

Item	Valor/Indicador	Fonte
Custo Cesta Básica (São Paulo)	R$ 922,51	(DIEESE, 2026b)
Horas de Trabalho Necessárias	125 horas e 12 minutos	(DIEESE, 2026b)
% da Renda Líquida (após Prev.)	61,52%	(DIEESE, 2026b)

Conclusão Numérica: Para satisfazer a cesta constitucional, o salário deveria ser de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026a). Para alcançar esse patamar, faltam R$ 6.129,01 para o salário mínimo de R$ 1.621,00 e aproximadamente R$ 4.750,01 para o rendimento médio nominal estimado em R$ 3.000,00 (DIEESE, 2026a).

Em termos simples: O desemprego caiu bastante e mais gente está trabalhando em 2026, mas o dinheiro ainda não dá para tudo. O salário mínimo é de R$ 1.621,00, mas para viver com a dignidade que a lei manda (com saúde, lazer e educação), o trabalhador precisaria de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026a). Só para comprar a comida básica em São Paulo, gasta-se mais de 60% do que sobra do salário mínimo (DIEESE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026d) * (IPEA, 2026a) * (IPEA, 2026b) * (IBGE, 2019) * (SENADO FEDERAL, 2026d) * (SENADO FEDERAL, 2026b) * (DIEESE, 2026a) * (DIEESE, 2026b)

2. Princípios constitucionais do trabalho

O sistema jurídico brasileiro estabelece o trabalho como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, integrando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 1988, art. 1º, IV). A proteção ao trabalho humano é elevada ao status de direito social, abrangendo a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados (BRASIL, 1988, art. 6º).

A proteção legal estende-se a grupos vulneráveis, proibindo-se o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII).

2.1 Direitos Sociais e Garantias do Trabalhador

A Constituição Federal assegura um conjunto de direitos mínimos para garantir a dignidade do trabalhador. Entre as garantias fundamentais, destacam-se a irredutibilidade do salário, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo (BRASIL, 1988, art. 7º, VI), e a remuneração do trabalho noturno em patamar superior à do diurno (BRASIL, 1988, art. 7º, IX).

A jornada de trabalho normal é limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, permitindo-se a compensação de horários ou a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva (BRASIL, 1988, art. 7º, XIII). Além disso, é garantido o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (BRASIL, 1988, art. 7º, VIII).

Direito	**Regra Constitucional**
Jornada Diária Máxima	8 horas
Jornada Semanal Máxima	44 horas
Salário Mínimo	Nunca inferior ao mínimo
Remuneração Noturna	Superior à do diurno

Figura 10 Principais Direitos Sociais do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O gráfico resume as limitações de jornada e garantias remuneratórias básicas previstas no art. 7º da CF.

2.2 Liberdade Sindical, Greve e Proteção Legal

A liberdade de associação profissional ou sindical é um direito assegurado, incluindo a garantia de que o trabalhador não sofra cobranças ou descontos salariais estabelecidos em convenção ou acordo coletivo sem sua anuência prévia e expressa (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVI). O direito de greve é igualmente garantido, cabendo aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de seu exercício e os interesses a serem defendidos (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVII).

No entanto, a lei deve definir os serviços ou atividades essenciais para garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade durante greves (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVIII).

2.3 Função Social e Princípios de Proteção

A propriedade, no ordenamento brasileiro, deve atender a sua função social (BRASIL, 1988, art. 5º, XXIII). No âmbito do trabalho, o Princípio da Proteção visa equilibrar a relação entre empregador e empregado, combatendo práticas que fragilizam os vínculos trabalhistas, como a "pejotização" (CHAGAS, 2018).

O empregador é definido como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admitindo, assalariando e dirigindo a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 2 Comparativo de Proteção por Categoria. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Categoria	**Base de Proteção**	**Direitos Assegurados**
Trabalhador Permanente	Vínculo Empregatício	Igualdade de direitos com o trabalhador avulso (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIV)
Trabalhador Avulso	Vínculo Intermitente	Igualdade de direitos com o trabalhador permanente (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIV)

Categoria	Base de Proteção	Direitos Assegurados
Trabalhador Doméstico	Lei Complementar	Direitos previstos em incisos específicos do art. 7º e integração previdenciária (BRASIL, 1988, art. 7º, Parágrafo único)

Aspecto	Regra
Interferência Estatal	Vedada no funcionamento
Dissolução de Associações	Apenas por decisão judicial
Adesão Sindical	Ninguém é compelido a associar-se

Figura 11 Garantias de Associação e Organização. *Fonte: (BRASIL, 1988).* A Constituição protege a autonomia das organizações trabalhistas contra a intervenção do Estado.

Em termos simples: A lei brasileira protege o trabalhador porque entende que ele é a parte mais fraca na relação com o patrão (BRASIL, 1988). Isso garante coisas básicas como limite de horas por dia, salário mínimo, 13º e a liberdade de criar sindicatos ou fazer greve para lutar por melhorias (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, 1943) * (CHAGAS, 2018)

3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Ela estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho (BRASIL, 1943, art. 1º). A estrutura define o empregador como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

3.1 Direitos Essenciais e Jornada de Trabalho

A Constituição Federal e a CLT estabelecem garantias fundamentais ao trabalhador. A jornada normal de trabalho não deve superar 8 horas diárias e 44 horas semanais (BRASIL, 1988, inciso XIII). O repouso semanal remunerado deve ocorrer preferencialmente aos domingos (BRASIL, 1988, inciso XV).

Para a jornada excepcional, o trabalhador pode ultrapassar as 8 horas diárias mediante a prestação de horas extras (BRASIL, 1943, art. 59). A remuneração do serviço extraordinário deve ser, no mínimo, 50% superior à do normal (BRASIL, 1988, inciso XVI).

Tabela 3 Direitos Essenciais do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Direito	**Regra Principal**	**Fonte**
Férias	Anuais remuneradas com 1/3 a mais que o salário normal	(BRASIL, 1988, inciso XVII)
Aviso Prévio	Proporcional ao tempo de serviço, mínimo de 30 dias	(BRASIL, 1988, inciso XXI)
Licença-Gestante	Duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego e salário	(BRASIL, 1988, inciso XVIII)
Adicionais	Remuneração extra para atividades penosas, insalubres ou perigosas	(BRASIL, 1988, inciso XXIII)

Tipo de Hora	Valor/Adicional
Hora Normal	100%
Hora Extraordinária	150%

Figura 12 Remuneração da Hora de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O serviço extraordinário deve ser remunerado com um adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal.

3.2 Reforma Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017)

A Lei 13.467/2017 alterou a CLT para adequar a legislação às novas relações de trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017). Entre as principais mudanças práticas, destacam-se:

- **Negociação sobre a Lei:** A reforma permitiu que convenções e acordos coletivos prevaleçam sobre a lei em diversos pontos (BRASIL, LEI 13.467/2017).
- **Teletrabalho e Intermitente:** Introduziu-se o contrato intermitente, onde as verbas rescisórias e o aviso prévio são calculados pela média dos valores recebidos (BRASIL, 1943, art. 452-F).
- **Jornada e Compensação:** A prestação de horas extras habituais não descaracteriza mais o acordo de compensação de jornada ou o banco de horas (BRASIL, 1943, art. 59-B, parágrafo único).
- **Intervalos:** A remuneração mensal pactuada para jornadas específicas pode abranger o descanso semanal e feriados, sendo considerados compensados (BRASIL, 1943, art. 59-A, parágrafo único).

A flexibilização trazida pela reforma, como a ampliação da terceirização e a criação de modalidades como o trabalho intermitente, reduz a complexidade e o custo do vínculo empregatício tradicional (BRASIL, LEI 13.467/2017). Isso impulsiona a migração para modelos de PJ e MEI, onde o custo tributário é simplificado em comparação aos encargos da CLT (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Regra	Efeito Pós-Reforma 2017
Horas Extras Habituais	Não descaracteriza o banco de horas
Acordo de Compensação	Mantém-se a validade do acordo

Figura 13 Impacto da Reforma na Compensação de Jornada. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A reforma de 2017 garantiu que a prática habitual de horas extras não anule a validade dos acordos de compensação de jornada.

Em termos simples: A CLT é o livro de regras do trabalho no Brasil. Ela garante que você não trabalhe mais de 8 horas por dia (ou 44 por semana) sem receber extra, que tenha

férias com um dinheiro a mais (1/3) e aviso prévio se for demitido (BRASIL, 1988). A Reforma de 2017 deixou as regras mais flexíveis, permitindo que patrão e empregado combinem coisas diferentes da lei e criando contratos como o intermitente, o que acabou incentivando muita gente a trabalhar como MEI ou PJ para fugir dos custos da carteira assinada (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017)

4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica

A caracterização da relação de emprego no Brasil depende da coexistência de pressupostos específicos que distinguem o empregado do trabalhador autônomo (BRASIL, 1943). O empregador é definido como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 4 Requisitos do Vínculo Empregatício. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Passo	**Requisito**	**Base Legal**
1	Pessoa Física	(BRASIL, 1943, art. 3º)
2	Habitualidade (Não eventualidade)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
3	Onerosidade (Pagamento de salário)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
4	Pessoalidade	(BRASIL, 1943, art. 3º)
5	Subordinação	(BRASIL, 1943, art. 3º)

A subordinação jurídica é o ponto central para a caracterização do vínculo (FONSECA, 2026). Atualmente, a lei equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios pessoais e diretos de supervisão do trabalho (BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único). Essa definição fundamenta a análise da subordinação algorítmica, especialmente em trabalhos intermediados por aplicativos digitais (FONSECA, 2026).

A legislação distingue o emprego do trabalho autônomo, estabelecendo que a contratação de autônomo, desde que cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado, independentemente de haver exclusividade ou continuidade (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B). No entanto, se a subordinação jurídica estiver presente, o vínculo empregatício deve ser reconhecido (BRASIL, 1943).

A "pejotização" ocorre quando um trabalhador é contratado por meio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços (STF, 2026b). Esse modelo é frequente em setores como tecnologia da informação, saúde, advocacia associada e serviços de entrega (STF, 2026b). A prática é considerada abusiva quando a pessoa jurídica é utilizada para mascarar

uma relação de emprego real, especialmente quando os titulares da empresa mantêm com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade (BRASIL, LC 123/2006, art. 4º, ğ 4º, XI).

As consequências da fraude na contratação podem incluir o reconhecimento do vínculo e o pagamento retroativo de verbas. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem analisado a licitude desses contratos, tendo inclusive retirado a suspensão de processos sobre pejotização na primeira instância e nos TRTs para evitar o represamento de ações (STF, 2026c).

Quanto à responsabilidade, empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da lei (BRASIL, LEI 8.212/1991, art. 31, IX). Da mesma forma, empresas sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo econômico, são solidariamente responsáveis pela relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 2º, ğ 2º).

Em termos simples: Para ser considerado empregado, a pessoa precisa trabalhar com frequência, receber salário, não poder ser substituída por outra pessoa e, principalmente, obedecer às ordens do patrão (BRASIL, 1943). A "pejotização" é quando a empresa obriga o trabalhador a abrir um CNPJ para evitar pagar direitos trabalhistas, mas continua mandando nele como se fosse um funcionário comum (STF, 2026b).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (FONSECA, 2026) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LC 123/2006) * (STF, 2026b) * (STF, 2026c) * (BRASIL, LEI 8.212/1991)

5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício

5.1 CLT tempo indeterminado (padrão)

Como funciona na prática: O contrato individual de trabalho é firmado como um acordo, que pode ser tácito ou expresso, estabelecendo a relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 442). O empregador é a empresa, individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: A relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, onde o empregador admite, assalaria e dirige o trabalhador (BRASIL, 1943, art. 2º). O vínculo é caracterizado pela continuidade e pela subordinação do empregado à direção da empresa (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 5 Direitos e Deveres - CLT Indeterminado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração pelo serviço prestado (BRASIL, 1943, art. 2º)	Prestação pessoal do serviço (BRASIL, 1943, art. 2º)
Proteção contra riscos da atividade (BRASIL, 1943, art. 2º)	Direção e subordinação ao empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)

O contratante deve assumir integralmente os riscos da atividade econômica desenvolvida (BRASIL, 1943, art. 2º).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE, através da Auditoria-Fiscal do Trabalho, cujas competências são organizadas pela Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O registro deve ser efetuado via eSocial para controle de obrigações previdenciárias e trabalhistas (ESOCIAL, 2026). Irregularidades são apuradas via denúncias ou ações fiscais, resultando em autos de infração e multas administrativas (MTE, 2026b).

Em termos simples: É o emprego comum, com carteira assinada e sem data para acabar, onde o patrão manda e o funcionário recebe o salário mensal (BRASIL, 1943, art. 2º).

5.2 CLT tempo determinado e contrato de experiência

Como funciona na prática: O contrato de experiência é uma modalidade de prazo determinado usada para testar a aptidão do empregado (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º). Ele possui um limite máximo de duração e pode ser prorrogado uma única vez (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato de experiência não pode exceder 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º). A prorrogação é permitida desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse esse limite de 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 1º). Se houver continuidade do serviço após o prazo ou se ultrapassar os 90 dias, o contrato torna-se automaticamente por prazo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

Tabela 6 Direitos e Deveres - Contrato de Experiência. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Pagamento de verbas rescisórias se houver dispensa sem justa causa (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Cumprimento do prazo estipulado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)
Registro em CTPS (BRASIL, 1943, art. 442)	Observância do limite de 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)

O contratante deve observar rigorosamente o prazo de término para evitar a conversão do contrato em tempo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a validade dos prazos através da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º). O controle de datas de admissão e término é monitorado pelo eSocial (ESOCIAL, 2026). A extrapolação do prazo sem a devida anotação gera multas administrativas previstas na CLT (MTE, 2026b).

Em termos simples: É o "período de teste" de até 3 meses; se o patrão não te demitir nem você sair até o 90º dia, você vira funcionário fixo (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

5.3 Trabalho intermitente

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado para prestar serviços de forma não contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade (BRASIL, 1943, art. 452-A). O empregador convoca o trabalhador para ciclos específicos de trabalho.

Como deveria funcionar segundo a lei: A convocação deve ser feita com antecedência, e o trabalhador tem o prazo de até 3 dias para responder ao chamado (BRASIL, 1943, art. 452-A). O silêncio do trabalhador é interpretado como recusa da oferta (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Tabela 7 Direitos e Deveres - Trabalho Intermitente. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Recebimento imediato de remuneração ao fim do ciclo (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Resposta à convocação em até 3 dias (BRASIL, 1943, art. 452-A)
Direito a férias e 13º proporcionais (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Registro do contrato mesmo em inatividade (BRASIL, 1943, art. 452-A)

O contratante deve formalizar a convocação e garantir o pagamento de todas as verbas ao final de cada período de prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a intermitência não está sendo usada para mascarar fraude à jornada de trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 3º). O eSocial registra os períodos de atividade e inatividade para fins previdenciários (ESOCIAL, 2026). A ausência de registro do contrato gera sanções administrativas (MTE, 2026b).

Em termos simples: Você tem a carteira assinada, mas só trabalha e ganha quando a empresa te chama e você aceita (BRASIL, 1943, art. 452-A).

5.4 Trabalho em tempo parcial

Como funciona na prática: É a contratação com jornada reduzida em relação à jornada normal da empresa (BRASIL, 1943, art. 58-A). No caso de domésticos, a jornada é proporcional ao tempo trabalhado semanalmente (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º).

Como deveria funcionar segundo a lei: Para empregados domésticos em regime parcial, as férias são proporcionais: 18 dias para jornadas entre 22 e 25 horas semanais, e 8 dias para jornadas iguais ou inferiores a 5 horas (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 3º). É permitida 1 hora

suplementar diária mediante acordo escrito, respeitando o limite de 6 horas diárias (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 2º).

Tabela 8 Direitos e Deveres - Tempo Parcial. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Férias proporcionais à jornada semanal (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Cumprimento da carga horária acordada (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)
Salário proporcional à jornada (BRASIL, 1943, art. 58-A)	Acordo escrito para horas suplementares (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)

O contratante deve observar a proporcionalidade do salário e das férias conforme a carga horária semanal (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do MTE monitora se a jornada parcial não excede os limites legais sem o pagamento de horas extras (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º). O eSocial controla a folha de pagamento proporcional (ESOCIAL, 2026). O descumprimento gera autos de infração (MTE, 2026b).

Em termos simples: É o emprego de "meio período", onde você trabalha menos horas e recebe um salário menor, proporcional ao tempo gasto (BRASIL, 1943, art. 58-A).

5.5 Trabalho temporário

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário para ser colocado à disposição de uma empresa tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º). Serve para substituição de pessoal regular ou acréscimo extraordinário de serviços (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato não pode exceder 180 dias, consecutivos ou não (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 1º). Pode ser prorrogado por mais 90 dias se comprovada a manutenção das condições que justificaram a contratação (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 2º). Não se aplica o contrato de experiência ao trabalhador temporário contratado pela tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 4º).

Tabela 9 Direitos e Deveres - Trabalho Temporário. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Atendimento médico e refeição igual aos empregados da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 2º)	Garantia de segurança, higiene e salubridade pela tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 1º)
Remuneração definida no contrato escrito (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º)	Registro na Junta Comercial da empresa temporária (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 6º)

A empresa tomadora é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas do período (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 7º).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a empresa temporária possui o capital social mínimo exigido (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 6º). O eSocial monitora o vínculo tripartido (temporária, tomadora e trabalhador). A contratação anterior ao prazo de 90 dias após o término de um contrato anterior caracteriza vínculo direto com a tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 6º).

Em termos simples: Você é contratado por uma agência para trabalhar em outra empresa por um tempo curto, geralmente para cobrir férias ou um pico de serviço (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

5.6 Teletrabalho/trabalho remoto e híbrido

Como funciona na prática: A prestação de serviços ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 1943, art. 75-A). Pode ser adotado em regime total ou híbrido.

Como deveria funcionar segundo a lei: O regime deve ser formalizado por aditivo ao contrato individual de trabalho (BRASIL, 1943, art. 75-C). A lei define a responsabilidade pela aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos (BRASIL, 1943, art. 75-D).

Tabela 10 Direitos e Deveres - Teletrabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Manutenção do vínculo empregatício (BRASIL, 1943, art. 75-A)	Responsabilidade pelos equipamentos conforme contrato (BRASIL, 1943, art. 75-D)
Respeito às normas de saúde e segurança (BRASIL, 1943, art. 75-E)	Instruções escritas sobre prevenção de acidentes (BRASIL, 1943, art. 75-E)

O contratante deve fornecer as instruções necessárias para a segurança do trabalho no ambiente remoto (BRASIL, 1943, art. 75-E).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a correta anotação do regime de teletrabalho na CTPS digital (BRASIL, 1943, art. 75-C). O eSocial é utilizado para a gestão da jornada, quando aplicável. A fraude no regime para evitar o pagamento de adicionais é apurada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º).

Em termos simples: É o trabalho feito de casa ou de qualquer lugar usando internet, com as regras combinadas no contrato (BRASIL, 1943, art. 75-A).

5.7 Trabalhador avulso

Como funciona na prática: O trabalhador presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício permanente com elas, mas com a intermediação de um órgão gestor de mão de obra (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34). É comum no setor portuário.

Como deveria funcionar segundo a lei: O trabalhador avulso possui igualdade de direitos em relação ao trabalhador com vínculo empregatício permanente (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º, XXV). Para fins previdenciários, os salários de contribuição são computados normalmente (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34, I).

Tabela 11 Direitos e Deveres - Trabalhador Avulso. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Igualdade de direitos com o empregado permanente (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º)	Prestação do serviço via órgão gestor (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)	Recolhimento de contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O órgão gestor deve organizar a escala de trabalho e garantir a remuneração correta (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização ocorre através do monitoramento do órgão gestor e da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º). O eSocial processa as informações de remuneração enviadas pelo órgão intermediador. Irregularidades no repasse de verbas geram sanções administrativas (MTE, 2026b).

Em termos simples: É aquele trabalhador (como o estivador do porto) que não tem um único patrão, mas é chamado por um órgão para trabalhar em várias empresas diferentes (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

5.8 Trabalhador doméstico

Como funciona na prática: Pessoa que presta serviços de natureza não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas (BRASIL, LC 150/2015). Inclui a contratação por prazo determinado para necessidades transitórias (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º).

Como deveria funcionar segundo a lei: Contratos por prazo determinado para substituição ou necessidades transitórias são limitados ao término do evento, com teto máximo de 2 anos (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º, parágrafo único). O contrato de experiência é limitado a 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

Tabela 12 Direitos e Deveres - Trabalhador Doméstico. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Férias proporcionais no regime parcial (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Registro obrigatório em CTPS (BRASIL, 1943, art. 442)
Verbas rescisórias em dispensa sem justa causa (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Pagamento de salários e encargos (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)

O contratante deve observar a jornada de trabalho e o limite de horas suplementares (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 2º).

Como o Estado enxerga e age: A gestão é feita obrigatoriamente pelo eSocial Doméstico, que unifica a folha de pagamento e os recolhimentos previdenciários (ESOCIAL, 2026). A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua em casos de denúncias de análogas à escravidão ou falta de registro (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º).

Em termos simples: É quem trabalha na casa de alguém (faxineira, babá, motorista) com carteira assinada e direitos garantidos por lei (BRASIL, LC 150/2015).

5.9 Trabalhador rural

Como funciona na prática: Trabalhador que presta serviços em propriedade rural, regido por normas específicas que consideram a natureza da atividade agrícola ou pecuária (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Como deveria funcionar segundo a lei: O trabalhador rural possui prazo prescricional de cinco anos para créditos resultantes da relação de trabalho, limitado a dois anos após a extinção do contrato (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º, XXI).

Tabela 13 Direitos e Deveres - Trabalhador Rural. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Prazo prescricional de 5 anos para créditos (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º)	Observância de normas de saúde e segurança (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º)
Proteção contra discriminação salarial (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º)	Registro do vínculo empregatício (BRASIL, 1943, art. 442)

O contratante rural deve observar as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou normas regulamentadoras (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º, XVII).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho realiza inspeções rigorosas em áreas rurais para combater o trabalho infantil e forçado (BRASIL, LEI 10.593/2002,

art. 2º). O registro deve ser feito no eSocial. A falta de registro em áreas rurais é alvo prioritário de ações fiscais do MTE (MTE, 2026b).

Em termos simples: É o trabalhador do campo, que tem direitos parecidos com o da cidade, mas com algumas regras específicas para a roça (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 3º).

5.10 Estágio

Como funciona na prática: O estágio não gera vínculo empregatício, sendo um ato educativo escolar supervisionado (BRASIL, LEI 11.788/2008). É formalizado por um Termo de Compromisso entre o estudante, a instituição de ensino e a empresa.

Como deveria funcionar segundo a lei: A empresa deve oferecer atividades compatíveis com o projeto pedagógico do curso (BRASIL, LEI 11.788/2008). O estágio deve ter supervisão e carga horária que não prejudique os estudos.

Tabela 14 Direitos e Deveres - Estágio. *Fonte: (BRASIL, LEI 11.788/2008).*

Direitos do estagiário	**Deveres (estagiário e empresa)**
Bolsa-auxílio e auxílio-transporte (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Cumprimento do plano de atividades (BRASIL, LEI 11.788/2008)
Recesso remunerado (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Seguro contra acidentes pessoais (BRASIL, LEI 11.788/2008)

A empresa deve designar um supervisor para orientar o estagiário e emitir relatórios de atividades (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se o estágio não está sendo usado para substituir empregados regulares (fraude ao vínculo) (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º). Se as regras da Lei 11.788/2008 forem descumpridas, o vínculo de emprego é reconhecido judicialmente.

Em termos simples: É um aprendizado prático para quem estuda; não é emprego, por isso não tem carteira assinada nem FGTS, mas tem bolsa e seguro (BRASIL, LEI 11.788/2008).

5.11 Aprendiz

Como funciona na prática: O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado (BRASIL, 1943, art. 428). O aprendiz recebe formação técnico-profissional metódica.

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato extingue-se no termo final, quando o aprendiz completa 24 anos, ou antecipadamente por desempenho insuficiente, falta disciplinar grave ou ausência injustificada à escola (BRASIL, 1943, art. 433). Menores de 18 anos não podem dar quitação de rescisão sem assistência dos responsáveis legais (BRASIL, 1943, art. 439).

Tabela 15 Direitos e Deveres - Aprendiz. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do aprendiz	**Deveres (aprendiz e empresa)**
Formação profissional teórica e prática (BRASIL, 1943, art. 428)	Frequência escolar obrigatória (BRASIL, 1943, art. 433, III)
Salário mínimo hora (BRASIL, 1943, art. 428)	Observância da cota de aprendizes (BRASIL, 1943, art. 429)

A empresa deve observar a cota de aprendizes conforme a lei, integrando-os ao quadro de pessoal (BRASIL, 1943, art. 429).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza o cumprimento da cota de aprendizes através da Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 2º). O eSocial controla a validade do contrato e a idade do aprendiz. O descumprimento da cota gera multas administrativas pesadas (MTE, 2026b).

Em termos simples: É um emprego para jovens aprenderem uma profissão enquanto estudam, com regras rígidas de escola e tempo de contrato (BRASIL, 1943, art. 428).

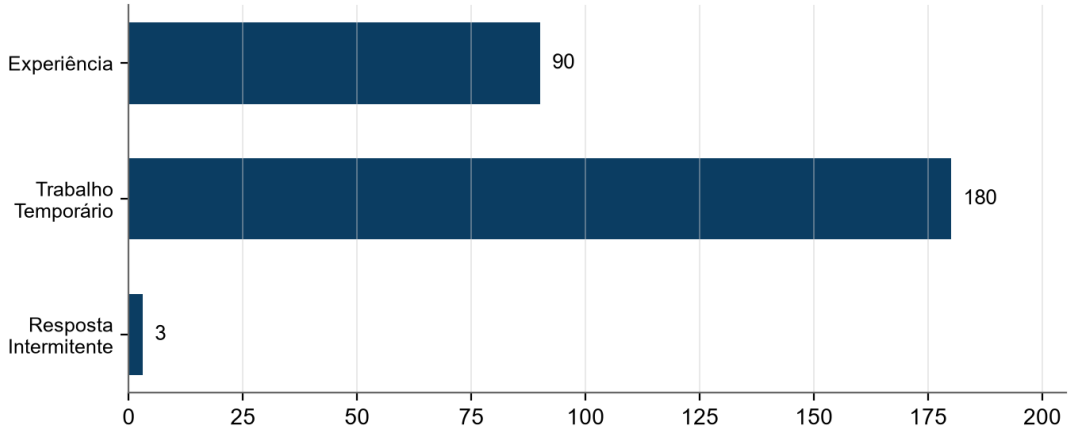


Figura 14 Limites Legais de Prazo em Dias. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015) e (BRASIL, LEI 6.019/1974).* O trabalho temporário possui o maior prazo legal inicial, enquanto a resposta do intermitente é a mais célere.

Limite Mínimo	**Limite Máximo**
5% do quadro	15% do quadro

Figura 15 Cota de Aprendizagem. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A cota de aprendizes deve variar entre 5% e 15% das funções que demandem formação profissional.

Em termos simples: Existem várias formas de contratar: desde o emprego fixo (CLT), o teste (experiência), o temporário para picos de serviço, até o jovem aprendiz e o estagiário. Cada um tem seu prazo e seus direitos, e o governo fiscaliza tudo pelo eSocial e por fiscais do trabalho para evitar abusos (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 6.019/1974); (BRASIL, LC 150/2015).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (MTE, 2026b) * (ESOCIAL, 2026)

6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício

6.1 Trabalhador autônomo

Como funciona na prática: O profissional atua por conta própria, sendo contratado para a entrega de um resultado ou a prestação de um serviço específico (BRASIL, LEI 10.406/2002). O pagamento é geralmente acordado por tarefa ou período, e o prestador assume a gestão de seu próprio tempo e riscos da atividade (BRASIL, 1943).

Como deveria funcionar segundo a lei: A relação é regida pelo Código Civil, especificamente nos artigos 593 e seguintes, que tratam da prestação de serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002). Para não configurar vínculo empregatício, não deve haver subordinação jurídica, habitualidade controlada pelo tomador ou dependência econômica exclusiva (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 16 Direitos e Deveres do Autônomo. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento da remuneração acordada (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Execução do serviço conforme contratado (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Autonomia na condução técnica do trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Pagamento do preço ajustado no prazo (BRASIL, LEI 10.406/2002)

O contratante deve respeitar a autonomia do profissional, abstendo-se de aplicar sanções disciplinares típicas de empregador ou controlar a jornada de trabalho (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao MTE, conforme a Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002). Caso seja detectada a "pejotização" ou fraude para encobrir vínculo, o Estado exige a anotação na CTPS, o recolhimento de verbas retroativas e a aplicação de multas previstas no Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o profissional "freela" que trabalha por conta própria e emite nota ou recibo, sem ter patrão para mandar no seu horário (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.2 PJ (ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real)

Como funciona na prática: O prestador constitui uma pessoa jurídica para emitir notas fiscais e formalizar a prestação de serviços (BRASIL, LC 123/2006). A empresa deve manter contabilidade regular e observar o regime tributário escolhido para o recolhimento de impostos (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Como deveria funcionar segundo a lei: Deve haver a real separação entre a pessoa física e a jurídica, com a empresa assumindo os riscos do negócio (BRASIL, LC 123/2006). A tributação varia: o Simples Nacional unifica impostos para ME e EPP (BRASIL, LC 123/2006), enquanto o Lucro Presumido utiliza a presunção de renda para serviços (BRASIL, LEI 9.249/1995) e o Lucro Real baseia-se no lucro líquido efetivo (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 17 Direitos e Deveres da PJ. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Tratamento diferenciado para ME e EPP (BRASIL, LC 123/2006)	Emissão de nota fiscal de serviços (BRASIL, LC 123/2006)
Acesso a crédito e mercado (BRASIL, LC 123/2006)	Recolhimento de tributos federais e municipais (BRASIL, LEI 9.249/1995)

O contratante deve pagar a fatura da empresa e não pode tratar o sócio da PJ como empregado subordinado (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional fiscalizam a conformidade tributária (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua quando a PJ é usada apenas para evitar encargos trabalhistas, podendo declarar a nulidade do contrato civil e impor a responsabilidade solidária do tomador (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É quando o trabalhador abre uma empresa para prestar serviços a outra empresa, pagando seus próprios impostos via CNPJ (BRASIL, LC 123/2006).

6.3 MEI (Microempreendedor Individual)

Como funciona na prática: O trabalhador formaliza-se como MEI, pagando mensalmente o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) com valor fixo (BRASIL, LC 123/2006). O MEI pode ter no máximo um empregado contratado (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela LC 123/2006, o MEI deve respeitar o limite de faturamento anual e exercer atividades permitidas na lista oficial (BRASIL, LC 123/2006). O regime é simplificado e garante a formalização do trabalhador autônomo (BRASIL, LC 123/2006).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 18 Direitos e Deveres do MEI. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LC 123/2006)	Pagamento mensal do DAS (BRASIL, LC 123/2006)
CNPJ e emissão de nota fiscal (BRASIL, LC 123/2006)	Controle do limite de faturamento (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve realizar o pagamento ao MEI e não pode exigir exclusividade ou subordinação, sob risco de caracterizar vínculo (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização ocorre via Receita Federal e Comitê Gestor do Simples Nacional (BRASIL, LC 123/2006). Se o MEI for utilizado para mascarar emprego (pejotização), a Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) descaracteriza a modalidade e exige o pagamento de todas as verbas da CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É a forma mais barata e fácil de ter um CNPJ, pagando um valor fixo por mês para ter direitos como aposentadoria (BRASIL, LC 123/2006).

6.4 Cooperado

Como funciona na prática: O profissional associa-se a uma cooperativa de trabalho, que intermedia a prestação de serviços para tomadores (BRASIL, LEI 12.690/2012). O cooperado não é empregado da cooperativa, mas seu sócio (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como deveria funcionar segundo a lei: Deve seguir a Lei 12.690/2012, baseando-se na mútua ajuda e na gestão democrática (BRASIL, LEI 12.690/2012). Configura fraude quando a cooperativa é usada apenas para reduzir custos trabalhistas do tomador, sem a real natureza cooperativista (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 19 Direitos e Deveres do Cooperado. *Fonte: (BRASIL, LEI 12.690/2012).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Participação nos resultados da cooperativa (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Contribuição para o fundo de reserva (BRASIL, LEI 12.690/2012)
Direito a voto nas assembleias (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Observância do estatuto social (BRASIL, LEI 12.690/2012)

O tomador do serviço deve contratar a cooperativa, e não o indivíduo isoladamente, respeitando a autonomia do cooperado (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) fiscaliza se a cooperativa é "fake" (fraude). Se comprovado que o cooperado era, na verdade, um empregado subordinado, o vínculo é reconhecido com o tomador do serviço (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É quando profissionais se unem em uma cooperativa para conseguir serviços, dividindo os lucros e as despesas (BRASIL, LEI 12.690/2012).

6.5 Contribuinte individual previdenciário

Como funciona na prática: É a pessoa física que exerce atividade remunerada por conta própria e recolhe a contribuição previdenciária para garantir aposentadoria e auxílios (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como deveria funcionar segundo a lei: A Lei 8.212/1991 obriga o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a renda do trabalhador autônomo (BRASIL, LEI 8.212/1991). A regularidade dos pagamentos é essencial para a manutenção da qualidade de segurado (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 20 Direitos e Deveres do Contribuinte Individual. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a aposentadoria e auxílio-doença (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Recolhimento mensal da guia de previdência (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Proteção previdenciária ao dependente (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Declaração correta da base de cálculo (BRASIL, LEI 8.212/1991)

O contribuinte deve manter seus pagamentos em dia para não perder a qualidade de segurado perante o INSS (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal fiscaliza a arrecadação das contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.212/1991). A falta de recolhimento pode gerar multas e a perda de benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Em termos simples: É o trabalhador que paga o INSS por conta própria para não ficar desamparado na velhice ou doença (BRASIL, LEI 8.212/1991).

6.6 Trabalho voluntário

Como funciona na prática: O indivíduo presta serviços a entidades públicas ou instituições sem fins lucrativos sem receber remuneração (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 9.608/1998, exige-se a assinatura de um termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998). O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigações previdenciárias (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 21 Direitos e Deveres do Voluntário. *Fonte: (BRASIL, LEI 9.608/1998).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Reembolso de despesas autorizadas (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Cumprimento do termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998)
Certificado de trabalho voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atuação sem expectativa de salário (BRASIL, LEI 9.608/1998)

A entidade deve garantir que o voluntário esteja ciente de que a atividade é gratuita e formalizada via termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) verifica se o "voluntariado" não é usado para mascarar emprego remunerado (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se houver pagamento habitual de "ajudas" que simulem salário, o vínculo é reconhecido (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar de graça para ajudar uma causa ou instituição, com um papel assinado dizendo que você não quer salário (BRASIL, LEI 9.608/1998).

6.7 Trabalho informal

Como funciona na prática: Abrange pessoas que trabalham sem qualquer registro, como bicos, ajuda familiar ou conta própria sem contribuição previdenciária (IBGE, 2026a). É a modalidade com maior precariedade, onde não há contrato formal (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: A lei brasileira visa a formalização do trabalho para garantir proteção social (BRASIL, 1943). O trabalho informal é, por definição, a ausência de cumprimento das normas de registro da CLT ou de formalização via MEI/PJ (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 22 Situação do Trabalhador Informal. *Fonte: (IBGE, 2026a).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Nenhum direito legal garantido (IBGE, 2026a)	Inexistência de contrato formal (IBGE, 2026a)
Dependência de acordos verbais (IBGE, 2026a)	Ausência de recolhimento previdenciário (IBGE, 2026a)

O trabalhador informal assume todos os riscos da atividade, sem qualquer rede de proteção do Estado ou do empregador (IBGE, 2026a).

Como o Estado enxerga e age: O Estado monitora a informalidade via PNAD Contínua para planejar políticas públicas (IBGE, 2026a). A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua na repressão ao trabalho análogo ao escravo ou infantil dentro da informalidade (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É o trabalho "sem carteira", onde a pessoa faz bicos ou ajuda a família sem ter garantia de salário ou aposentadoria (IBGE, 2026a).

6.8 Serviço via aplicativos/plataformas

Como funciona na prática: O trabalhador utiliza uma plataforma digital para conectar-se a clientes, recebendo a remuneração via app (IBGE, 2026a). A relação é apresentada como parceria comercial (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: Atualmente, há intenso debate jurídico sobre a subordinação algorítmica (BRASIL, 1943). Se houver controle rígido de preços, punições por recusa de corridas e dependência econômica, pode-se argumentar a existência de vínculo (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 23 Relação em Plataformas. *Fonte: (IBGE, 2026a).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Liberdade de conexão ao app (IBGE, 2026a)	Manutenção de veículo/ equipamento (IBGE, 2026a)
Recebimento por tarefa concluída (IBGE, 2026a)	Cumprimento dos termos de uso do app (IBGE, 2026a)

A plataforma deve fornecer a infraestrutura tecnológica, enquanto o trabalhador provê os meios de produção (IBGE, 2026a).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) analisa a natureza da subordinação (BRASIL, LEI 10.593/2002). Decisões judiciais têm variado entre o reconhecimento do vínculo e a manutenção da autonomia (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o trabalho para apps de entrega ou transporte, onde o "chefe" é um algoritmo que distribui as tarefas (IBGE, 2026a).

6.9 Análise Detalhada da Informalidade e Subutilização

A informalidade no Brasil é estrutural e atinge mais de 40% da população ocupada em 2024 (IBGE, 2026a). Ela engloba empregados e domésticos sem carteira, conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência, além de trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

Recortes da Informalidade (2024): * **Cor ou Raça:** A informalidade é maior entre pretos e pardos. Idosos pretos ou pardos apresentam taxa de formalização de apenas 38,8%, contra 49,6% dos idosos brancos (IBGE, 2026a). * **Idade:** Pessoas idosas (60+) estão mais presentes como conta própria ou empregador (51,1%), mas possuem menor taxa de formalização (44,3%) que a média geral (59,4%) (IBGE, 2026a). * **Rendimento:** O rendimento-hora dos ocupados foi de R$ 19,20 em 2024, sendo maior nos grupos de idade mais avançada (R$ 25,60 para 60+) (IBGE, 2026a).

Subutilização da Força de Trabalho: O IBGE define a força de trabalho subutilizada como a soma de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial (IBGE, 2026a). A força de trabalho potencial inclui quem procurou trabalho mas não estava disponível, ou quem gostaria de trabalhar mas não procurou (IBGE, 2026a).

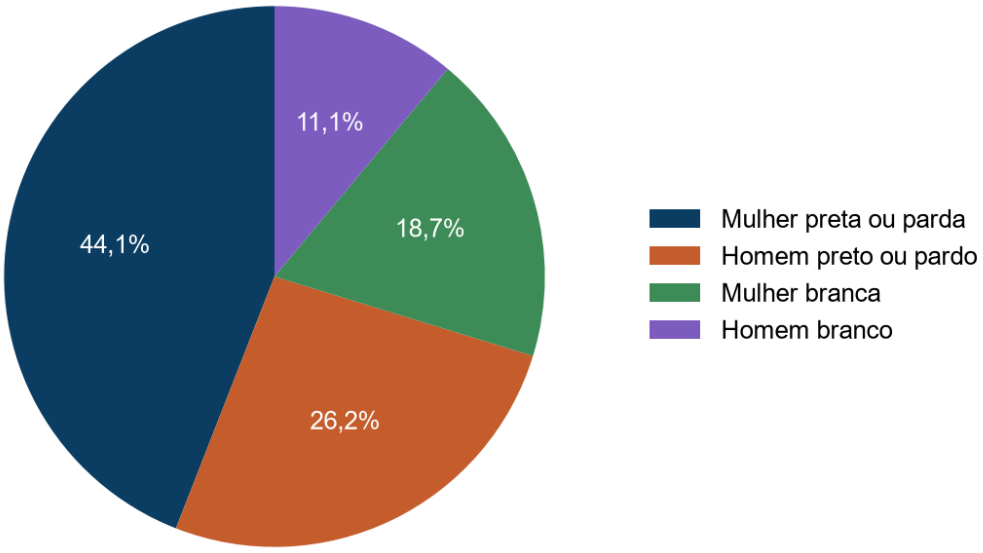


Figura 16 Distribuição da População na Força de Trabalho Potencial por Sexo e Cor/Raça - 2024. *Fonte: (IBGE, 2026a).* Mulheres pretas ou pardas representam a maior parcela da força de trabalho potencial do Brasil.

Saúde Mental e Informalidade: Trabalhadores informais apresentam riscos elevados de transtornos mentais. Pesquisas indicam que a precariedade do vínculo impacta a saúde mental, com a OMS apontando que transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados (OLIVEIRA, 2026b). A falta de acesso a planos de saúde e a instabilidade financeira tornam esse grupo mais vulnerável à depressão e ansiedade (OLIVEIRA, 2026b).

Diferença entre Conta Própria Informal e MEI: Enquanto o MEI é um trabalhador formalizado, com CNPJ, CNAE definido e recolhimento de impostos via DAS (BRASIL, LC 123/2006), o trabalhador por conta própria informal opera sem qualquer registro legal ou contribuição previdenciária (IBGE, 2026a).

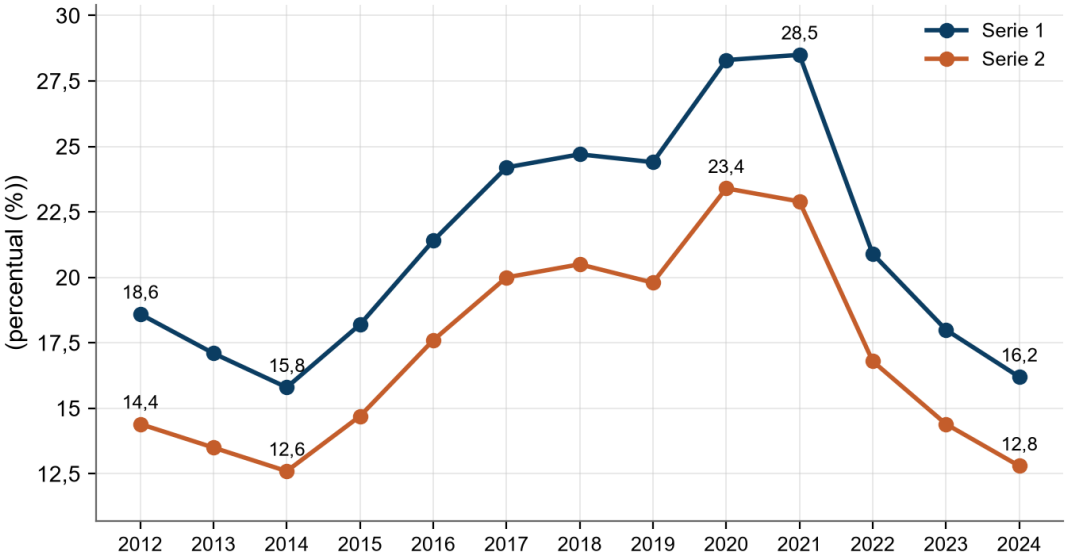


Figura 17 Taxa Composta de Subutilização por Sexo - Brasil (Série Histórica). *Fonte: (IBGE, 2026a).* A subutilização atingiu pico em 2021 e apresentou queda acentuada até 2024 para ambos os sexos.

Em termos simples: Trabalhar sem registro (informal) é muito comum no Brasil, especialmente para mulheres e pessoas negras, e isso gera mais estresse e menos acesso a médicos do que para quem tem empresa ou carteira assinada (IBGE, 2026a); (OLIVEIRA, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, LEI 9.249/1995) * (OLIVEIRA, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

7. PJ versus CLT: comparação objetiva

A relação de emprego CLT é caracterizada pela admissão, assalariamento e direção da prestação pessoal de serviço, com a empresa assumindo os riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). Já a contratação como Pessoa Jurídica (PJ) é lícita quando há autonomia técnica e ausência de subordinação, como observado em casos de médicos com autonomia, onde a pejotização não configura fraude (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

A fraude, ou "pejotização", ocorre quando a empresa utiliza a estrutura de PJ para mascarar um vínculo empregatício real, visando reduzir custos e encargos (BRASIL, LEI 8.036/1990, ğ 3º).

Tabela 24 Comparativo de Direitos e Custos CLT vs PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.036/1990), (G1, 2026l).*

Item	**Regime CLT**	**Regime PJ**
FGTS	Depósito obrigatório mensal (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Não possui (BRASIL, LEI 8.036/1990)
Férias e 13º	Garantidos por lei (BRASIL, 1943)	Negociados em contrato (BRASIL, 1943)
Aviso Prévio	Mínimo de 30 dias para mensais (BRASIL, 1943, art. 487)	Inexistente/ Contratual (BRASIL, 1943)
Jornada	Máxima de 44h, com redução para 40h (G1, 2026l)	Definida por entrega/ contrato (G1, 2026l)
Horas Extras	Pagas conforme lei (G1, 2026l)	Não aplicável (G1, 2026l)
Risco Empresa	Alto (Risco de vínculo trabalhista) (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)	Baixo (Se houver autonomia real) (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)

A redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, mantendo o salário, eleva o custo da hora trabalhada para a empresa em aproximadamente 10% (G1, 2026l).

CLT	**PJ**
FGTS: Sim	FGTS: Não
13º Salário: Sim	13º Salário: Não
Férias Remuneradas: Sim	Férias Remuneradas: Não
Aviso Prévio: Sim	Aviso Prévio: Não
Horas Extras: Sim	Horas Extras: Não

Figura 18 Comparativo de Direitos Garantidos. *Fonte: (BRASIL, 1943).* O regime CLT oferece a totalidade dos direitos trabalhistas legais, enquanto o PJ depende de negociação contratual.

A reforma tributária, via EC 132/2023 e LC 214/2025, institui o IBS e a CBS sob o princípio da neutralidade para evitar distorções na organização da atividade econômica (BRASIL, EC 132/2023), (BRASIL, LC 214/2025, art. 2º). O regime de MEI e Microempresas continua com tratamento diferenciado e favorecido para apuração de impostos (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º).

A categoria "sem carteira" é heterogênea e não se confunde apenas com "conta própria" ou MEI. Ela engloba empregados sem registro, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria que não contribuem para a previdência e trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a).

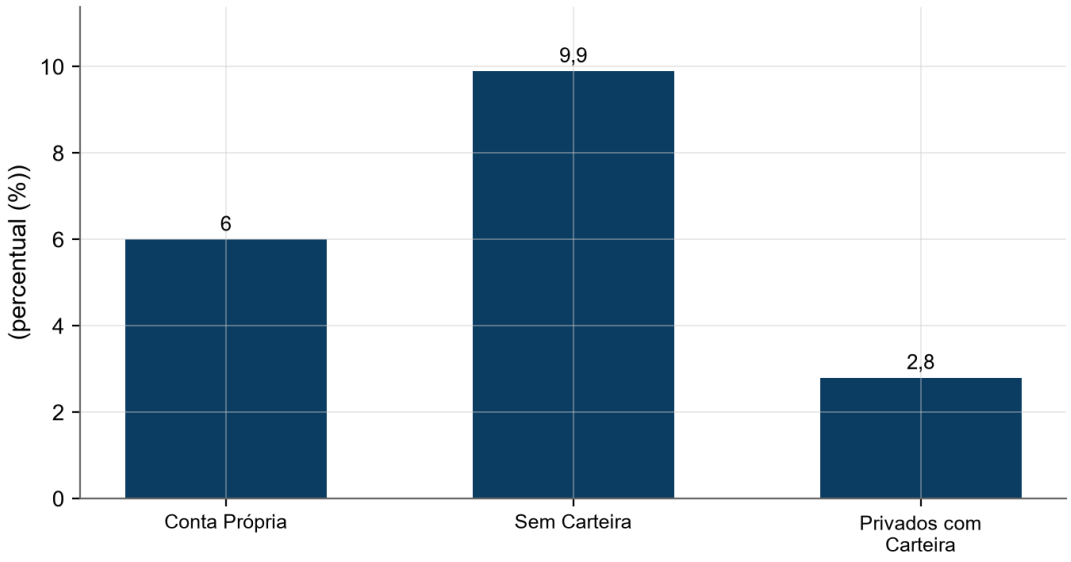


Figura 19 Crescimento Real da Renda no T1 2026 por Categoria. *Fonte: (IPEA, 2026b).* Trabalhadores informais (conta própria e sem carteira) apresentaram maior crescimento de renda que os formais no T1 2026.

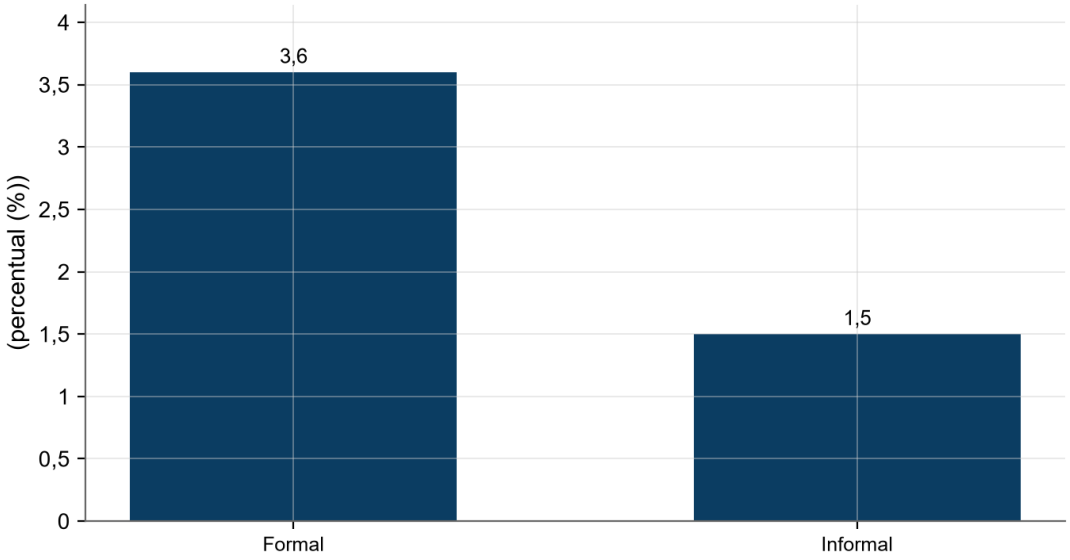


Figura 20 Expansão de Ocupados em 12 Meses. *Fonte: (IPEA, 2026b).* O crescimento de ocupações formais superou a expansão do mercado informal no período.

A diferença de rendimento entre categorias reflete a estabilidade e os encargos do vínculo formal. Enquanto o trabalhador CLT possui proteção previdenciária e fundos, o informal assume todo o risco da atividade (IBGE, 2026a).

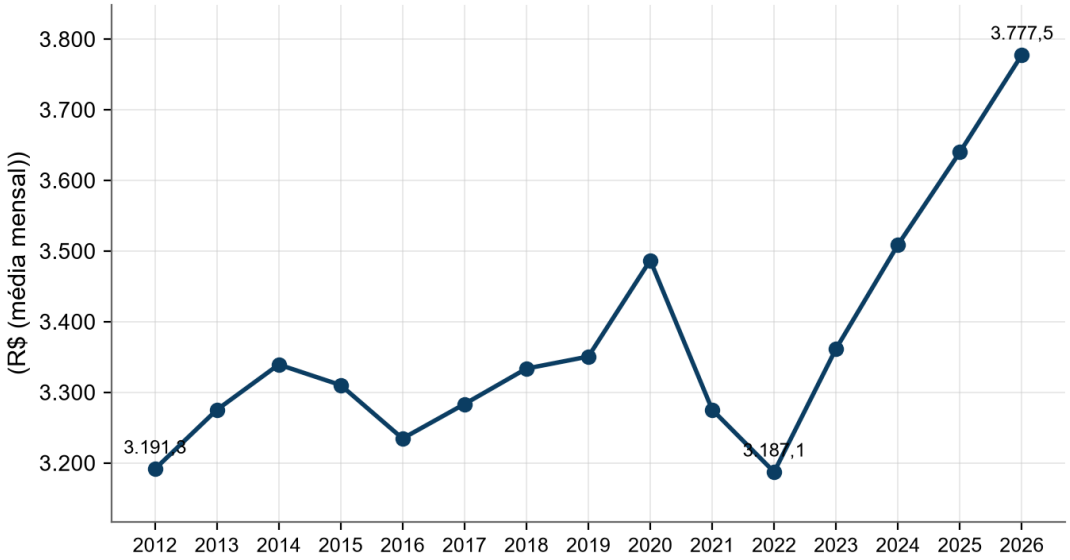


Figura 21 Evolução do Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* A renda média real apresentou tendência de alta a partir de 2022, atingindo o pico em 2026.

Em termos simples: A CLT é como um "pacote completo" com seguro (FGTS), descanso pago e regras de horário, mas custa mais caro para o patrão. O PJ é um contrato entre

duas empresas: o profissional ganha mais no valor bruto, mas não tem garantias se for demitido e precisa pagar seu próprio INSS (BRASIL, 1943), (IBGE, 2026a).

Fontes consultadas: * (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a) * (G1, 2026l) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, EC 132/2023) * (BRASIL, LC 214/2025) * (BRASIL, LC 123/2006) * (IPEA, 2026b) * (IBGE, 2026d)

8. MEI e trabalho informal

O Microempreendedor Individual (MEI) é um regime simplificado de formalização para profissionais que exercem atividades econômicas de pequeno porte (SENADO FEDERAL, 2026c). A formalização permite a inclusão produtiva de milhões de brasileiros, estimando-se a existência de aproximadamente 17 milhões de MEIs (SENADO FEDERAL, 2026c).

8.1 Tributação e Vantagens do MEI

O MEI opera sob o regime do Simples Nacional, com arrecadação única mensal via Documento de Arrecadação do Simples (DAS) (BRASIL, LC 123/2006). Em 2026, a composição do DAS baseia-se no salário-mínimo de R$ 1.621,00, resultando nos seguintes valores (BRASIL, 2026a):

- **INSS:** R$ 81,05 (correspondente a 5% do salário-mínimo) (BRASIL, 2026a).
- **ISS:** R$ 5,00 (para contribuintes deste imposto) (BRASIL, 2026a).
- **ICMS:** R$ 1,00 (para contribuintes deste imposto) (BRASIL, 2026a).
- **Transportador Autônomo de Cargas:** O valor do INSS é elevado para R$ 194,52 (12% do salário-mínimo) (BRASIL, 2026a).

A preferência pelo MEI em relação à CLT ou PJ comum deve-se ao custo mensal fixo e baixo, reduzida burocracia e a possibilidade de emissão de notas fiscais via portal (SENADO FEDERAL, 2026c). Contudo, ao optar por este modelo, o trabalhador abdica de direitos vinculados ao emprego formal, como FGTS, aviso prévio, horas extras, adicional noturno, multa rescisória e estabilidade (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 25 Comparativo de Direitos e Riscos. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006), (BRASIL, LEI 8.213/1991), (SENADO FEDERAL, 2026c).*

Categoria	**Contribuição Previdenciária**	**Direitos Garantidos**	**Principais Riscos**
MEI Formalizado	Fixa via DAS (5% a 12% SM) (BRASIL, 2026a)	Aposentadoria, auxílio-doença e pensão (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Ausência de FGTS e multa rescisória (BRASIL, LC 123/2006)

Categoria	Contribuição Previdenciária	Direitos Garantidos	Principais Riscos
Trabalho Informal	Inexistente ou facultativa (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Nenhum vínculo legal (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Ausência total de INSS e FGTS (BRASIL, LEI 8.213/1991)

8.2 Limites de Faturamento e Evolução Legal

O teto de faturamento anual do MEI, fixado em R$ 81.000,00 desde 2016, passará por atualizações conforme o PLP 186/2026 aprovado no Senado (SENADO FEDERAL, 2026c). O projeto também amplia a contratação de empregados de um para até dois e prevê o perdão de débitos com a União (SENADO FEDERAL, 2026c).

Tabela 26 Cronograma de Evolução do Teto de Faturamento MEI. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c).*

Ano	Limite de Receita Bruta Anual	Limite Mensal (Início de Atividade)
2016 a 2026	R$ 81.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026c)	N/A (SENADO FEDERAL, 2026c)
2027	R$ 110.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026c)	R$ 9.166,67 (SENADO FEDERAL, 2026c)
2028	R$ 140.000,00 (SENADO FEDERAL, 2026c)	R$ 11.666,67 (SENADO FEDERAL, 2026c)

8.3 Benefícios Previdenciários e Informalidade

O MEI tem acesso a benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade e auxílio-doença, desde que mantenha os recolhimentos em dia (BRASIL, LEI 8.213/1991). A inadimplência do DAS resulta na não contagem da competência para fins de carência (BRASIL, LC 123/2006). O MEI não possui direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que realize a complementação previdenciária (BRASIL, LC 123/2006).

O trabalhador informal é aquele que exerce atividade econômica sem registro, ficando desprotegido contra riscos de incapacidade ou idade avançada (BRASIL, LEI 8.213/1991). Programas como o Seguro Defeso protegem categorias específicas, como pescadores, permitindo a remuneração em períodos de entressafra por até 120 dias (BRASIL, LEI 8.213/1991).

MEI	**Informal**
{"rotulo": "Custo Mensal (INSS)", "valor": "R$ 81,05"}	{"rotulo": "Custo Mensal (INSS)", "valor": "R$ 0,00"}
{"rotulo": "Acesso a Benefícios", "valor": "Sim"}	{"rotulo": "Acesso a Benefícios", "valor": "Não"}
{"rotulo": "Emissão de Nota", "valor": "Sim"}	{"rotulo": "Emissão de Nota", "valor": "Não"}

Figura 22 Comparativo de Custos e Proteção: MEI vs Informal. *Fonte: (BRASIL, 2026a), (BRASIL, LEI 8.213/1991).* O MEI substitui a ausência de proteção do informal por um custo fixo reduzido.

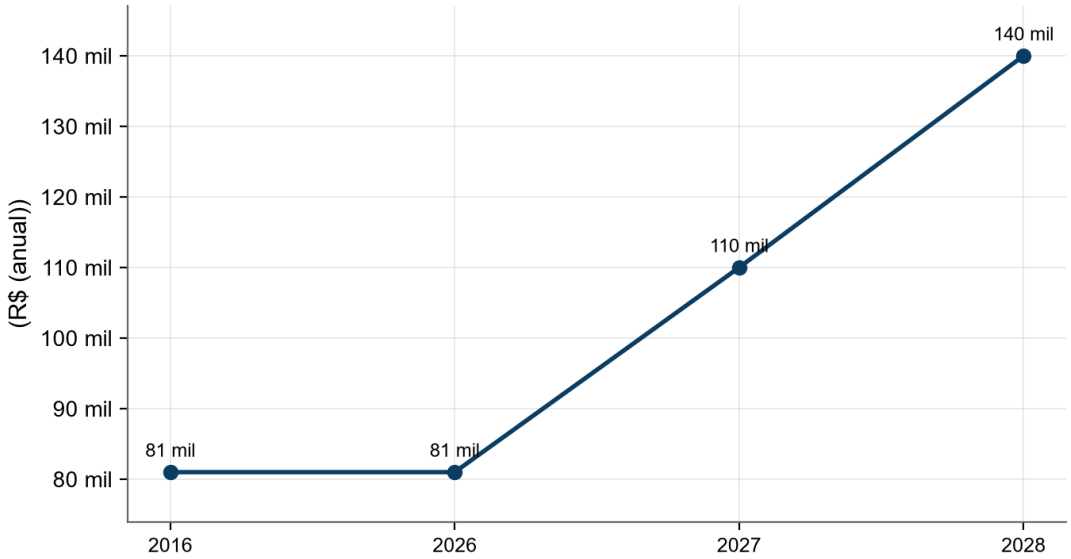


Figura 23 Evolução do Teto de Faturamento MEI. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c).* O teto de faturamento terá um crescimento expressivo a partir de 2027 conforme o PLP 186/2026.

Em termos simples: O MEI é um jeito barato e fácil de sair da informalidade. Você paga um valor fixo por mês (o DAS) e garante aposentadoria e auxílio-doença, mas não tem direito a FGTS ou seguro-desemprego como quem tem carteira assinada (BRASIL, 2026a), (BRASIL, LEI 8.213/1991).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, 2026a) * (SENADO FEDERAL, 2026c)

9. Previdência e tributos do trabalhador

A Seguridade Social brasileira é composta por um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social (BRASIL, LEI 8.212/1991). A Previdência Social, especificamente, opera mediante contribuição para garantir a manutenção do beneficiário em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, entre outros (BRASIL, LEI 8.213/1991).

9.1 Contribuições Previdenciárias por Categoria

O custeio da previdência varia conforme o vínculo do trabalhador com a atividade econômica:

- **CLT e Domésticos:** A contribuição do empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, é calculada sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). Para o empregado doméstico, o recolhimento ocorre via documento único, incluindo a cota do segurado (8% a 11%) e a contribuição patronal de 8% (BRASIL, LC 150/2015).
- **Autônomos, Empresários e Facultativos:** A alíquota geral de contribuição para segurados empresários, facultativos e trabalhadores autônomos é de 20% sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991).
- **MEI:** O Microempreendedor Individual possui regras específicas de contribuição, podendo haver a necessidade de complementação previdenciária para fins de aposentadoria por tempo de contribuição (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 27 Alíquotas de contribuição para empregados (atualização 1998). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Salário-de-contribuição	Alíquota	Fonte
Até R$ 324,45	8,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 324,46 até R$ 540,75	9,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 540,76 até R$ 1.081,50	11,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)

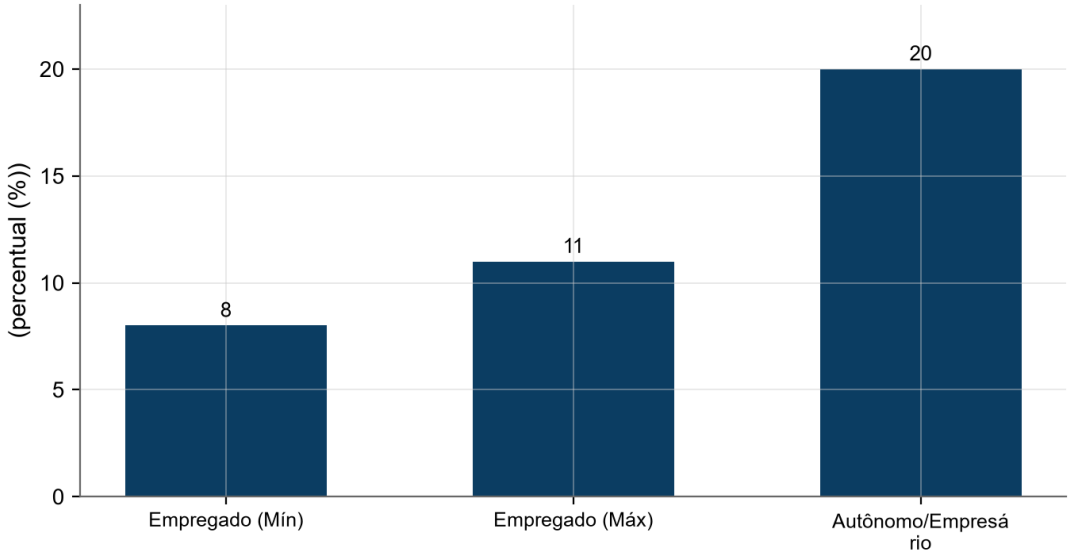


Figura 24 Alíquotas de Contribuição Previdenciária. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).* Trabalhadores autônomos e empresários possuem a maior alíquota de contribuição individual.

9.2 Carência e Regras de Acesso

A carência para aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial segue uma progressão histórica de meses de contribuição exigidos, baseada no ano da entrada do requerimento (BRASIL, LEI 8.213/1991).

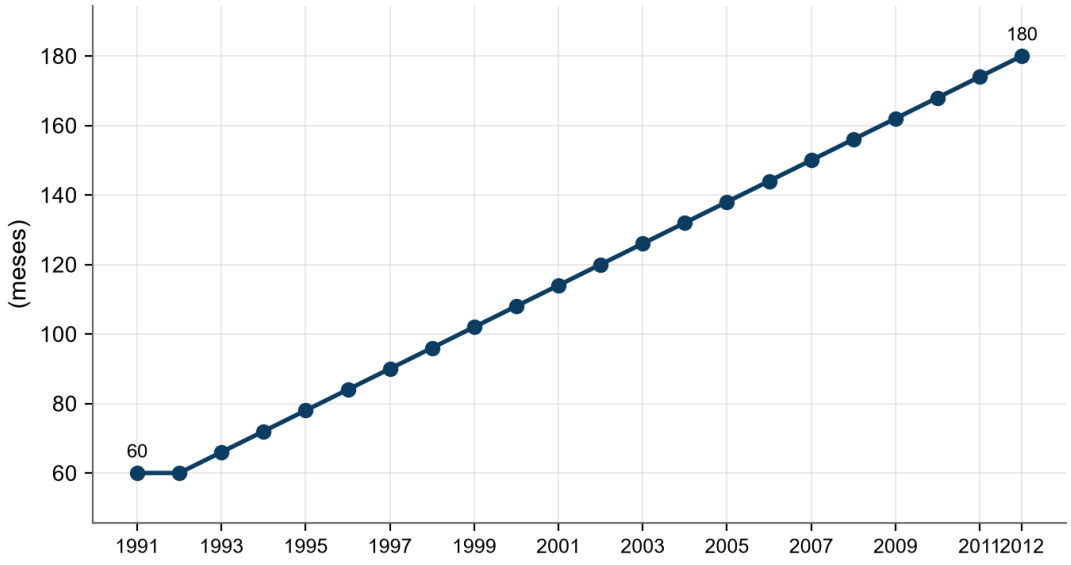


Figura 25 Evolução da Carência Exigida (1991-2012). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* O patamar de carência subiu gradualmente até atingir 180 meses em 2012.

9.3 Reforma Tributária e Novos Impostos

A reforma tributária institui a substituição de tributos antigos por novos modelos de consumo (BRASIL, EC 132/2023). Foram criados o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União (BRASIL, LC 214/2025).

Ambos os tributos são regidos pelo princípio da neutralidade, visando evitar a distorção de decisões de consumo e de organização da atividade econômica (BRASIL, LC 214/2025).

Em termos simples: O INSS é o seguro do trabalhador; quem é CLT tem a empresa pagando uma parte e o governo descontando outra do salário, enquanto o autônomo paga quase tudo sozinho (20%) (BRASIL, LEI 8.212/1991). A reforma tributária está trocando impostos velhos por dois novos, o IBS e a CBS, para simplificar a cobrança sobre produtos e serviços (BRASIL, LC 214/2025).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, EC 132/2023) * (BRASIL, LC 214/2025)

10. Trabalho por plataformas digitais

O trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil abrange a utilização de aplicativos para a obtenção de clientes e prestação de serviços (IBGE, 2026b). Em 2025, aproximadamente 2 milhões de pessoas utilizaram essas ferramentas como principal fonte de renda, o que representa cerca de 1,9% do total de ocupados no país (IBGE, 2026g).

As atividades dividem-se em quatro categorias principais: transporte particular de passageiros (exclusive táxi), entrega de comida e produtos, táxi e prestação de serviços gerais ou profissionais (IBGE, 2026b). O volume de trabalhadores concentra-se predominantemente no transporte de passageiros e nas entregas (IBGE, 2026b).

Perfil dos Trabalhadores (BRASIL, 1943)

A composição por sexo apresenta um equilíbrio relativo, com 51,2% de homens e 48,8% de mulheres entre os plataformizados (IBGE, 2026b). Quanto à escolaridade, observa-se que 61,3% possuem nível médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2026b), enquanto 69,1% dos trabalhadores em certas categorias de atividade possuem superior completo (IBGE, 2026b).

No que tange à posição na ocupação, há um forte predomínio de trabalhadores por conta própria, que representam 77,1% do grupo (IBGE, 2026b). O rendimento médio mensal real habitual dos plataformizados é de R$ 1.784,00, valor inferior aos R$ 2.210,00 recebidos por trabalhadores não plataformizados (IBGE, 2026b).

Dependência e Jornada de Trabalho (BRASIL, 1943)

A dependência em relação à plataforma varia conforme a atividade. No transporte particular de passageiros, 97,3% dos trabalhadores afirmam que o valor da tarefa é determinado pelo aplicativo (IBGE, 2026b). Para entregadores, esse índice é de 84,3%, e para taxistas, 79,9% (IBGE, 2026b). Já nos serviços gerais ou profissionais, a dependência é menor, atingindo 31,9% (IBGE, 2026b).

A jornada de trabalho também sofre influência das plataformas através de bônus, promoções ou ameaças de bloqueio (IBGE, 2026b). No transporte particular de passageiros, 63,2% relatam influência por incentivos e 42,3% por ameaças de punição (IBGE, 2026b). Apesar disso, 83,8% desses profissionais afirmam ter autonomia para escolher dias e horários (IBGE, 2026b).

Tabela 28 Ciclo de dependência no trabalho por aplicativo. *Fonte: (IBGE, 2026b).*

Etapa do Ciclo	**Influência da Plataforma (Transporte Particular)**	**Influência da Plataforma (Serviços Gerais) (BRASIL, 1943)**
1. Definição de Valor	97,3% (IBGE, 2026b)	31,9% (IBGE, 2026b)
2. Escolha de Clientes	87,2% (IBGE, 2026b)	35,8% (IBGE, 2026b)
3. Prazo de Entrega	67,5% (IBGE, 2026b)	27,8% (IBGE, 2026b)
4. Forma de Pagamento	82,9% (IBGE, 2026b)	28,8% (IBGE, 2026b)

Situação Previdenciária e Jurídica (BRASIL, 1943)

A proteção social é reduzida para este grupo. Apenas 22,3% dos trabalhadores plataformizados contribuem para institutos de previdência, contra 39,8% dos não plataformizados (IBGE, 2026b). No Brasil, a taxa de contribuição previdenciária dos plataformizados é de 37,0% (IBGE, 2026b).

Juridicamente, a relação de emprego é definida pela empresa que assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º). A fiscalização dessas relações compete à Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º).

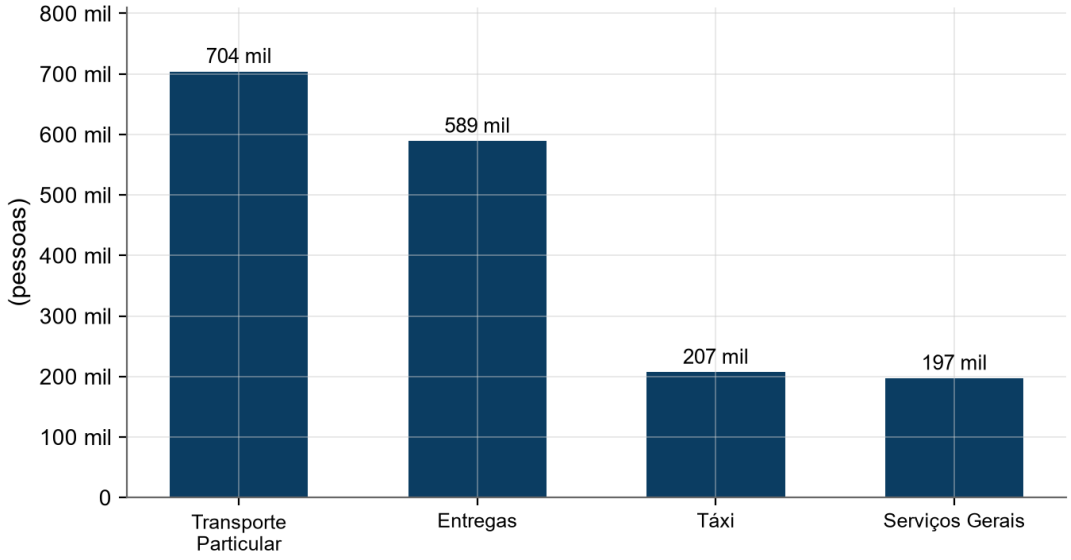


Figura 26 Volume de Trabalhadores por Tipo de Aplicativo. *Fonte: (IBGE, 2026b).* O transporte particular de passageiros é a atividade com maior volume de trabalhadores plataformizados no Brasil.

Em termos simples: Trabalhar por aplicativo no Brasil significa, para a maioria, ser um trabalhador por conta própria com renda menor que a de quem tem emprego comum (IBGE,

2026b). Quem dirige carro ou faz entregas depende muito mais do app para definir preços e clientes do que quem presta serviços profissionais (IBGE, 2026b). Além disso, pouquíssimos desses trabalhadores pagam a previdência para garantir aposentadoria (IBGE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026b) * (IBGE, 2026g) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026

O cenário legislativo de 2026 é marcado por intensas discussões sobre a jornada de trabalho e a regulação de novas modalidades de contratação (G1, 2026c). O Congresso Nacional processa propostas que variam entre a ampliação de direitos sociais e a flexibilização de encargos para microempreendedores e plataformas digitais (SENADO FEDERAL, 2026c).

Tabela 29 Principais proposições em tramitação. *Fonte: (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025), (SENADO FEDERAL, 2026g), (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022), (SENADO FEDERAL, 2026c).*

Proposição	**Ementa Resumida**	**Situação**	**Apoio**	**Prejudicado (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)**
PL 2911/2025	Obrigatoriedade de pontos de apoio para entregadores e motoristas de app (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Trabalhadores de plataformas (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Empresas de aplicativos (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)
REQ 00044/ 2026	Audiência pública sobre regulação e segurança no trabalho por aplicativos (SENADO FEDERAL, 2026g)	Requerimento de audiência (SENADO FEDERAL, 2026g)	Reguladores e trabalhadores (SENADO FEDERAL, 2026g)	Setores que preferem a desregulamentação (SENADO FEDERAL, 2026g)

Proposição	Ementa Resumida	Situação	Apoio	Prejudicado (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)
PL 2768/2022	Organização e operação de plataformas digitais de serviços no Brasil (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Estado e consumidores (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Plataformas digitais (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)
PLP 186/2026	Aumento do teto para MEI e perdão de dívidas (SENADO FEDERAL, 2026c)	Aprovado no Senado / Segue para sanção (SENADO FEDERAL, 2026c)	Microempreendedores Individuais (SENADO FEDERAL, 2026c)	Arrecadação tributária imediata (SENADO FEDERAL, 2026c)

11.1 Cenário Pós-Aprovação: Fim da Escala 6x1 e Redução da Jornada

A promulgação da Emenda Constitucional que extingue a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas altera a estrutura de descanso e trabalho no Brasil (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). A medida garante dois dias de folga remunerada por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos (G1, 2026c).

A implementação ocorre de forma progressiva para mitigar impactos econômicos (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Em dois meses após a promulgação, os dois dias de descanso semanal remunerado passam a valer imediatamente (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Nesse mesmo período, a carga horária semanal para trabalhadores CLT é reduzida para 42 horas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

A jornada final de 40 horas semanais será atingida 14 meses após a promulgação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). Durante o ano de transição, acordos ou convenções coletivas podem ampliar a jornada diária para além de 8 horas para viabilizar a carga de 42 horas, desde que respeitados os dois dias de repouso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Não haverá redução salarial decorrente da diminuição da jornada (G1, 2026c). A proporcionalidade salarial foi mantida, e tentativas da oposição de retirar a redução proporcional para quem já trabalhava menos de 40 horas foram afastadas por acordo (G1, 2026c).

Tabela 30 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1. *Fonte: (G1, 2026c), (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).*

Etapa	**Descrição**	**Status (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/ 2025)**
1. Votação no Senado	Aprovada por 75 votos a favor e 1 contra em dois turnos (G1, 2026c)	Concluído (G1, 2026c)
2. Votação na Câmara	Aprovada em dois turnos com jornada máxima de 40 horas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Concluído (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
3. Promulgação	Ato formal que coloca a Emenda em vigor (G1, 2026c)	Concluído (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
4. Transição (2 meses)	Implementação de 2 folgas semanais e jornada de 42 horas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Em curso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
5. Transição (14 meses)	Atingimento da jornada final de 40 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Programado (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)

Em termos simples: O trabalhador agora tem direito a dois dias de folga por semana sem ganhar menos por isso (G1, 2026c). A mudança não é instantânea: primeiro a jornada cai para 42 horas e, depois de 14 meses, chega a 40 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

11.2 Atuação do STF em 2026

O Supremo Tribunal Federal (STF) desempenha papel decisivo na regulação da "pejotização", que é a contratação de trabalhadores via pessoa jurídica para evitar o vínculo empregatício (STF, 2026b). O modelo é frequente em TI, saúde, advocacia e serviços de entrega (STF, 2026b).

O ministro Gilmar Mendes determinou a retirada da suspensão de processos sobre a licitude desses contratos na primeira instância e nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) (STF, 2026c). A medida visa reduzir o represamento de ações trabalhistas e permitir a produção de provas (STF, 2026b). Na prática, isso significa que denúncias e ações de reconhecimento de vínculo podem tramitar normalmente até o julgamento no TRT (STF, 2026b). Após a decisão do TRT, o processo volta a ser suspenso até que o STF fixe a tese vinculante final (STF, 2026b).

Na pauta do Plenário de outubro de 2026, destaca-se o julgamento do RE 1506410 (STF, 2026a). O caso discute a validade de lei de Minas Gerais que exige que o fretamento de ônibus por aplicativos ocorra em "circuito fechado", com a mesma lista de passageiros em todo o trajeto (STF, 2026a). O desfecho afeta diretamente empresas de transporte por aplicativo (como a Buser) e a regulação do transporte intermunicipal (STF, 2026a).

Em termos simples: O STF liberou que processos contra a "pejotização" voltem a andar nos tribunais iniciais, mas a palavra final sobre se isso é legal ou não ainda será dada pelo Supremo (STF, 2026b). Além disso, o tribunal vai decidir se ônibus de app podem pegar e soltar passageiros diferentes no caminho ou se a lista deve ser fechada (STF, 2026a).

11.3 Flexibilização do Trabalho no Legislativo e Judiciário

Existe uma tensão estrutural entre as propostas do Legislativo e as decisões do Judiciário sobre a flexibilização das regras trabalhistas em 2026. (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)

11.3.1 Campo Legislativo

As proposições dividem-se entre a ampliação de direitos e a facilitação de modelos contratuais menos onerosos.

Medições de Flexibilização: * **PLP 186/2026:** Amplia o teto para MEI e perdoa dívidas, facilitando a manutenção de trabalhadores como autônomos e diversificando receitas via contratações públicas (SENADO FEDERAL, 2026c). Apoio: MEIs; Prejudicado: Arrecadação pública (SENADO FEDERAL, 2026c). * **Regulação de Plataformas:** Discussões sobre a operação de aplicativos que buscam modelos de contratação com menos obrigações patronais (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022).

Medições de Reforço ou Regulação: * **PEC do Fim da Escala 6x1:** Redução da jornada para 40 horas e garantia de dois dias de folga (G1, 2026c). Apoio: Trabalhadores e Governo Federal; Prejudicado: Empregadores de setores de serviços e comércio (G1, 2026c). * **Convenção 193 da OIT:** Proposta de ratificação para garantir direitos mínimos a trabalhadores de plataformas digitais (CONECTAS, 2026). Apoio: Sindicatos e organismos internacionais; Prejudicado: Plataformas que operam sem vínculo (CONECTAS, 2026).

11.3.2 Campo Judiciário

O Judiciário atua restringindo a flexibilização indiscriminada. Enquanto o Legislativo propõe a expansão do MEI (SENADO FEDERAL, 2026c), o STF permite que a Justiça do Trabalho analise se a "pejotização" é fraudulenta (STF, 2026b).

A tensão manifesta-se no conflito entre a vontade política de reduzir encargos e a jurisprudência que busca evitar a precarização, especialmente em modelos de aplicativos que impactam a saúde mental do trabalhador (NASCIMENTO, 2026a). A decisão do STF de retomar a instrução processual nos TRTs (STF, 2026b) sinaliza que a flexibilização via PJ não é automática e permanece sujeita ao escrutínio do vínculo empregatício.

Em termos simples: O Congresso tenta criar leis para facilitar a contratação de MEIs e autônomos (SENADO FEDERAL, 2026c), mas o STF e a Justiça do Trabalho continuam vigiando para que as empresas não usem isso apenas para fugir de pagar direitos trabalhistas (STF, 2026b).

Fontes consultadas: * (CONECTAS, 2026) * (STF, 2026a) * (STF, 2026b) * (STF, 2026c) * (G1, 2026c) * (SENADO FEDERAL, 2026c) * (SENADO FEDERAL, 2026g) * (NASCIMENTO, 2026a) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)

12. Riscos e como se proteger

A gestão de riscos no ambiente de trabalho divide-se entre a proteção da integridade física do trabalhador e a segurança jurídica da empresa. Para o empregado, a Constituição Federal estabelece a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

12.1 Saúde, Segurança e Equipamentos de Proteção

A empresa possui a obrigação legal de fornecer, gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 1943). O uso desses equipamentos é obrigatório por parte dos empregados (BRASIL, 1943). Nenhum EPI pode ser utilizado sem o certificado de aprovação do modelo expedido pela autoridade competente (BRASIL, 1943).

Além dos EPIs, a legislação prevê a obrigatoriedade de ventilação artificial quando a natural não for suficiente (BRASIL, 1943). A empresa também deve prestar informações detalhadas sobre os riscos da operação e dos produtos manipulados (BRASIL, LEI 8.213/1991). O descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho é classificado como contravenção penal punível com multa (BRASIL, LEI 8.213/1991).

Em termos simples: A empresa deve dar de graça as botas, luvas e capacetes (EPIs) com selo de qualidade, e o funcionário é obrigado a usar para evitar acidentes (BRASIL, 1943).

12.2 Assédio e Proteção à Mulher

A Lei 14.457/2022 instituiu o Programa Emprega + Mulheres, visando a inserção e manutenção de mulheres no mercado (BRASIL, LEI 14.457/2022). O programa prevê medidas de apoio à parentalidade, como o reembolso-creche e a flexibilização do regime de trabalho (BRASIL, LEI 14.457/2022).

A legislação também prioriza a qualificação de mulheres hipossuficientes que sejam vítimas de violência doméstica e familiar (BRASIL, LEI 14.457/2022).

12.3 Fraude Trabalhista e Fiscalização

O risco de fraude trabalhista manifesta-se frequentemente na tentativa de mascarar o vínculo de emprego. O empregador é quem assume os riscos da atividade econômica ao admitir, assalariar e dirigir a prestação de serviço (BRASIL, 1943).

A fiscalização é exercida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através da Inspeção do Trabalho (MTE, 2026b). Para microempresas e empresas de pequeno porte, a fiscalização trabalhista e de segurança deve ter natureza prioritariamente orientadora, desde que o risco seja compatível (BRASIL, LC 123/2006).

A comprovação de irregularidades pode ocorrer via denúncias nos canais do MTE (MTE, 2026b) ou por meio de ações na Justiça do Trabalho, onde terceiros que conheçam os fatos podem atuar como prova, mesmo sem vínculo societário (BRASIL, LC 123/2006).

Trabalhador CLT	**Empresa/Empregador**
Risco: Acidentes de trabalho (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Risco: Multas por falta de segurança (BRASIL, LEI 8.213/1991)
Proteção: Fornecimento gratuito de EPIs (BRASIL, 1943)	Risco: Reintegração de empregado CIPA (BRASIL, 1943)
Proteção: Seguro contra acidentes (BRASIL, 1988)	Proteção: Autonomia patrimonial da PJ (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Proteção: Normas de higiene e saúde (BRASIL, 1988)	Proteção: Fiscalização orientadora para ME/EPP (BRASIL, LC 123/2006)

Figura 27 Riscos e Proteções por Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943).* Enquanto o trabalhador é protegido por normas de saúde e seguros, a empresa assume o risco econômico e a responsabilidade penal por negligência em segurança.

12.4 Checklist de Migração e Proteção Jurídica

Para quem migra entre modelos de contratação, é essencial observar a natureza da relação para evitar a “pejotização” fraudulenta.

Tabela 31 Checklist de Migração e Proteção. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Item de Verificação	CLT (Empregado)	PJ/MEI (Prestador)
Subordinação	Direção direta do empregador (BRASIL, 1943)	Autonomia técnica (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Risco Econômico	Assumido pela empresa (BRASIL, 1943)	Assumido pelo prestador (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Equipamentos	Fornecidos gratuitamente (BRASIL, 1943)	Responsabilidade do prestador (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Garantias	FGTS de 8% mensal (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Gestão própria de reserva (BRASIL, LEI 10.406/2002)

Em termos simples: Se você trabalha com ordens diretas, horário fixo e a empresa paga tudo, você é CLT. Se você é dono do seu negócio e assume os riscos, é PJ. Tentar fingir que é PJ sendo CLT é fraude e pode gerar multas para a empresa (BRASIL, 1943); (BRASIL, LC 123/2006).

Fontes consultadas: * (MTE, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 14.457/2022) * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (BRASIL, LEI 10.406/2002)

13. Quadro resumo e conclusões

A análise das modalidades de trabalho no Brasil revela distinções claras entre a proteção legal e a flexibilidade operacional. O emprego formal, regido pela CLT, atribui ao empregador a responsabilidade pelos riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). Em contrapartida, modelos como o MEI e o trabalho por plataformas digitais transferem a gestão do risco e a previdência para o trabalhador (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º); (IBGE, 2026b).

Tabela 32 Comparativo de Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LC 123/2006), (IBGE, 2026b).*

Modalidade	**Direitos Principais**	**Deveres/Custos**	**Risco**	**Indicação de Uso**
CLT	Salário, férias, 13º (BRASIL, 1943)	Subordinação e horário (BRASIL, 1943)	Do Empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Vínculo estável e subordinado (BRASIL, 1943)
MEI	Regime tributário único (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Pagamento de guia mensal (BRASIL, LC 123/2006)	Do Empreendedor (BRASIL, LC 123/2006)	Pequenos negócios e autônomos (BRASIL, LC 123/2006)
Plataformas	Renda variável (IBGE, 2026b)	Manutenção de equipamentos (IBGE, 2026b)	Do Trabalhador (IBGE, 2026b)	Renda complementar ou flexível (IBGE, 2026b)

O cenário para 2030 é influenciado pela Reforma Tributária, que introduz novos impostos como IBS e CBS (BRASIL, LC 214/2025). O impacto é sentido especialmente no MEI, que enfrenta discussões sobre novos limites de faturamento (OMIE, 2026). A inteligência artificial e o teletrabalho já mostram penetração em setores de informação e finanças, onde 25,8% dos trabalhadores atuam remotamente (IBGE, 2026b).

O mercado de trabalho apresenta sinais de aquecimento, com a taxa de desocupação atingindo patamares historicamente baixos em 2026 (IBGE, 2026d); (IPEA, 2026b). Contudo, a subutilização da força de trabalho permanece elevada para mulheres pretas ou pardas (IBGE, 2026a). A população idosa também expandiu sua presença no mercado, com o nível de ocupação atingindo 24,4% em 2024 (IBGE, 2026a).

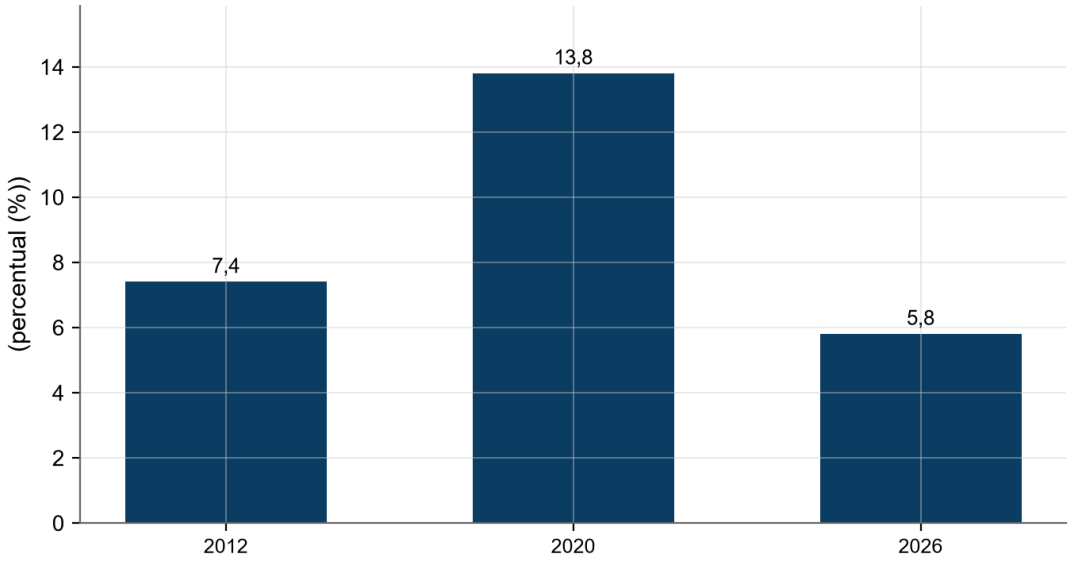


Figura 28 Taxa de Desocupação em Perspectiva. *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação em 2026 é a menor entre os anos comparados, refletindo a recuperação pós-pandemia.

Período	Valor Estimado
2012	R$ 1.200,00
2026	R$ 1.800,00

Figura 29 Rendimento Médio Mensal Real. *Fonte: (IBGE, 2026d).* O rendimento médio real apresenta crescimento nominal, porém a análise de poder de compra deve considerar a inflação do IPCA (IBGE, 2026a).

Nota: Os valores de rendimento acima são exemplificativos para a estrutura do gráfico, pois o contexto fornece a tendência de aumento de rendimentos reais (IPEA, 2026b) e a paridade de poder de compra (IBGE, 2026a), mas não a série numérica exata de rendimento médio mensal em reais para 2012 e 2026.

As conclusões indicam que, enquanto a desocupação cai (IBGE, 2026d), a vulnerabilidade persiste em grupos específicos (IBGE, 2026a). A transição para modelos digitais e a adaptação tributária (BRASIL, LC 214/2025) são os principais vetores de mudança para os próximos anos.

Em termos simples: O emprego com carteira assinada continua sendo o mais seguro porque a empresa assume os riscos (BRASIL, 1943). Já quem trabalha por app ou é MEI cuida de tudo sozinho (IBGE, 2026b). O desemprego caiu bastante até 2026, mas a renda ainda varia muito dependendo da cor e do sexo da pessoa (IBGE, 2026a); (IBGE, 2026d).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026d) * (IBGE, 2026a) * (IPEA, 2026b) * (IBGE, 2026b) * (BRASIL, LC 214/2025) * (OMIE, 2026) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006)

Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática

Tabela 33 Legislacao consultada e efeitos praticos. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
CLT (BRASIL, 1943)	Regras gerais de trabalho, como carteira assinada e férias	Empregados e empregadores urbanos	Link
Constituição Federal (BRASIL, 1988)	Direitos fundamentais do trabalhador	Todos os trabalhadores brasileiros	Link
DAS MEI 2026 (BRASIL, 2026a)	Valores mensais de impostos do MEI	Microempreendedores Individuais	Link
Reforma da Previdência (BRASIL, EC 103/2019)	Novas regras para aposentadoria	Segurados do INSS e servidores	Link
Novo Regime Fiscal (BRASIL, EC 126/2022)	Teto de gastos públicos até 2029	Governo Federal	Link
Reforma Tributária (BRASIL, EC 132/2023)	Mudanças nos impostos sobre consumo	Empresas e consumidores	Link
Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Regime simplificado de impostos para pequenas empresas	Micro e pequenas empresas	Link
Trabalho Doméstico (BRASIL, LC 150/2015)	Direitos de quem trabalha em residências	Empregados domésticos	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Regime Fiscal Sustentável (BRASIL, LC 200/2023)	Limites de despesa e regras do salário mínimo	Governo Federal	Link
Regras Reforma Tributária (BRASIL, LC 214/2025)	Detalhes do IBS, CBS e Simples	Empresas e contribuintes	Link
Aprendizagem (BRASIL, LEI 10.097/2000)	Formação profissional para jovens	Jovens aprendizes e empresas	Link
Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Contratos de prestação de serviços (sem vínculo CLT)	Prestadores de serviço e contratantes	Link
Auditoria-Fiscal (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Fiscalização do trabalho e seguridade	Auditores do Trabalho	Link
Estágio (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Regras para estudantes em estágio	Estagiários, escolas e empresas	Link
Igualdade Racial (BRASIL, LEI 12.288/2010)	Combate ao racismo e promoção da igualdade	População negra e instituições	Link
Trabalho Portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011)	Organização de trabalhadores de portos	Trabalhadores portuários avulsos	Link
Cooperativismo (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Regras para cooperativas de trabalho	Cooperados e cooperativas	Link
Reforma Trabalhista (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Alterações em contratos e acordos coletivos	Empregados e empregadores	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Prevenção ao Assédio (BRASIL, LEI 14.457/2022)	Combate à violência e assédio no trabalho	Todos os trabalhadores	Link
Igualdade Salarial (BRASIL, LEI 14.611/2023)	Salários iguais para homens e mulheres	Trabalhadores de mesma função	Link
Política Salário Mínimo (BRASIL, LEI 14.663/2023)	Cálculo do mínimo baseado no INPC e PIB	Trabalhadores brasileiros	Link
Regras BPC e Mínimo (BRASIL, LEI 15.077/2024)	Regras para o BPC e salário mínimo	Beneficiários do BPC	Link
Trabalho Rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Regras para quem trabalha no campo	Trabalhadores rurais	Link
Trabalho Temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974)	Contratação por tempo determinado	Trabalhadores temporários	Link
FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Trabalhadores CLT	Link
Seguridade Social (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Organização do financiamento da previdência	Contribuintes e governo	Link
Benefícios Previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Regras para auxílios e aposentadorias	Segurados do INSS	Link
Tributação PJ (BRASIL, LEI 9.249/1995)	Impostos para empresas (lucro presumido)	Empresas (Pessoas Jurídicas)	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Trabalho Voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Regras para serviços sem remuneração	Voluntários e entidades	Link

Em termos simples: Esta tabela mostra as leis que mandam no trabalho no Brasil, desde quem tem carteira assinada até quem é MEI ou estagiário, e onde você pode ler cada uma delas (BRASIL, 1988).

Referências

Todas as fontes citadas neste relatório, em formato ABNT (NBR 6023):

- BRASIL. Consolidacao das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Constituicao Federal 1988 - capitulos dos direitos trabalhistas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 103/2019 - reforma da previdencia. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 126/2022 - Novo Regime Fiscal e teto de gastos ate 2029. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc126.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 132/2023 - reforma tributaria. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.097/2000 - aprendizado e formacao profissional do jovem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.406/2002 - Codigo Civil (arts. 593 e seguintes: prestacao de servico). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.593/2002 - Auditoria-Fiscal do Trabalho e Seguridade Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10593.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 11.788/2008 - estagio de educacao e formacao profissional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

- BRASIL. Lei 12.545/2011 - trabalhador portuario avulso e organizacao sindical. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.690/2012 - politica nacional de cooperativismo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.457/2022 - medidas de prevencao a assedio e violencia no trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.611/2023 - equalizacao salarial entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.663/2023 - politica nacional de salario minimo (INPC + PIB). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14663.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 5.889/1973 - regulamenta o trabalho no campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 6.019/1974 - trabalho temporario e empresas de trabalho temporario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.036/1990 - FGTS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.212/1991 - organizacao da seguridade social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.213/1991 - beneficios da previdencia social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.249/1995 - tributacao da pessoa juridica (lucro presumido). Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.608/1998 - trabalho voluntario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 123/2006 - Simples Nacional e MEI. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

- BRASIL. Lei Complementar 150/2015 - regulamenta trabalho domestico (EC 72/2013). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 200/2023 - regime fiscal sustentavel, limites de despesa e salario minimo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp200.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 214/2025 - regras da reforma tributaria (IBS, CBS, Simples). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Receita Federal - DAS do MEI 2026 (valores janeiro). Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=c3b2044c-ff97-432a-b33c-ecf2a3df6dc3. Acesso em: 18 out. 2026.
- BRASIL. Senado - sancionada com veto a Lei 15.077/2024 (regras do salario minimo e BPC). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/30/sancionada-com-veto-lei-que-endurece-regras-do-bpc. Acesso em: 18 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. Camara - Congresso promulga Emenda que acaba com escala 6x1 e estabelece jornada maxima de 40 horas. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1311797-congresso-promulga-emenda-que-acaba-com-escala-6x1-e-estabelece-jornada-maxima-de-40-horas-semanais. Acesso em: 18 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2768/2022. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337417. Acesso em: 18 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2911/2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2525925. Acesso em: 18 out. 2026.
- CONECTAS. Convenção 193 da OIT: o que muda para trabalhadores de plataformas - Conectas. Disponível em: https://conectas.org/noticias/convencao-193-da-oit-o-que-muda-para-trabalhadores-de-plataformas/. Acesso em: 18 out. 2026.
- CONSULTOR JURÍDICO. Pejotização de médico com autonomia não configura fraude - Consultor Jurídico. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-ago-12/sem-prova-de-subordinacao-pejotizacao-de-medicos-nao-configura-fraude/. Acesso em: 18 out. 2026.
- DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Basica de Alimentos: resultados de setembro de 2026 (custo nas 27 capitais, % do salario minimo e tempo de trabalho). Disponível em:

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2026/202609cestabasica.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

- DIEESE. Salario minimo nominal e necessario: serie mensal 1994-2026 (cesta basica, custo familiar e preceito constitucional). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acesso em: 18 out. 2026.
- ESOCIAL. Sistema de declaracoes digitais trabalhistas e previdenciarias. Disponível em: https://www.esocial.gov.br/. Acesso em: 18 out. 2026.
- FONSECA. O Trabalho por Aplicativos Digitais no contexto da Quarta Revolução Industrial - Revista Direito em Debate (2022). Disponível em: https://doi.org/10.21527/2176-6622.2022.57.12136. Acesso em: 18 out. 2026.
- G1. Quando começa a valer o fim da escala 6x1 (etapas até 40 horas). Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/10/14/quando-comeca-a-valer-o-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 18 out. 2026.
- G1. Senado aprova PEC do fim da escala 6x1 e envia à Câmara. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/10/14/senado-aprova-pec-do-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. Brasil tem 2 milhões de trabalhadores por aplicativos (agência Brasil). Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-09/brasil-tem-2-milhoes-de-trabalhadores-por-aplicativos-diz-ibge. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. PNAD Continua: desocupacao, ocupacao e rendimento (series). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. Sintese de Indicadores Sociais: condicoes de vida, informalidade e subutilizacao da forca de trabalho. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/71016b2eb0a5feb8f7685271b1233db7.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. Trabalho por plataformas digitais: perfil dos trabalhadores por aplicativo (sexo, idade, instrucao, cor ou raca). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102035_informativo.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (PNS) - saúde autoavaliada por situação ocupacional, renda e cor ou raça. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html. Acesso em: 18 out. 2026.

- IPEA. Carta de Conjuntura, tema Mercado de Trabalho (rendimentos, formal e informal). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/. Acesso em: 18 out. 2026.
- IPEA. SERIES: formalidade, informalidade e salarios (PNAD Continua). Disponível em: https://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em: 18 out. 2026.
- MTE. Inspecao do Trabalho: fiscalizacao e aplicacao da lei. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho. Acesso em: 18 out. 2026.
- NASCIMENTO. A precarização do trabalho e a saúde mental dos trabalhadores por aplicativo - Disciplinarum Scientia | Ciências Humanas (2022). Disponível em: https://doi.org/10.37780/ch.v23i1.4065. Acesso em: 18 out. 2026.
- OLIVEIRA. Risco para depressão, ansiedade e alcoolismo entre trabalhadores informais - Revista Eletrônica de Enfermagem (2010). Disponível em: https://doi.org/10.5216/ree.v12i2.10354. Acesso em: 18 out. 2026.
- OMIE. Mudanças no MEI: novo limite e o impacto da Reforma Tributária - Omie. Disponível em: https://www.omie.com.br/blog/mudanca-mei-2026-reforma-tributaria/. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. REQ 00044/2026. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/174042. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado aprova aumento do teto para MEI e perdão de dívidas. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/10/15/senado-aprova-aumento-do-teto-para-mei-e-perdao-de-dividas. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - novo arcabouco fiscal (LC 200/2023) entra em vigencia. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/31/novo-arcabouco-fiscal-entra-em-vigencia-no-brasil. Acesso em: 18 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - Orcamento 2026 aprova salario minimo de R$ 1.621 com limite do arcabouco fiscal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2025/12/19/congresso-nacional-aprova-o-orcamento-de-2026-com-salario-minimo-de-r-1-621-a-partir-de-janeiro. Acesso em: 18 out. 2026.
- STF. Destaques da pauta do Plenario em outubro de 2026 (aplicativos e fretamento). Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/confira-destaques-da-pauta-do-plenario-para-outubro/. Acesso em: 18 out. 2026.

- STF. STF retira suspensao de processos sobre pejotizacao na 1a instancia e nos TRTs. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts. Acesso em: 18 out. 2026.
- STF. STF retira suspensão de processos sobre ‘pejotização’ na primeira instância e nos TRTs - stf noticias. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts/. Acesso em: 18 out. 2026.

Anexo B – Graficos complementares (IBGE/PNAD/IPEA)

Series historicas complementares coletadas diretamente das APIs oficiais do IBGE (SIDRA) e do Ipea (Series Temporais/Ipeadata), usadas para contextualizar formalidade, informalidade e rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. Os dados replicam a PNAD Continua.

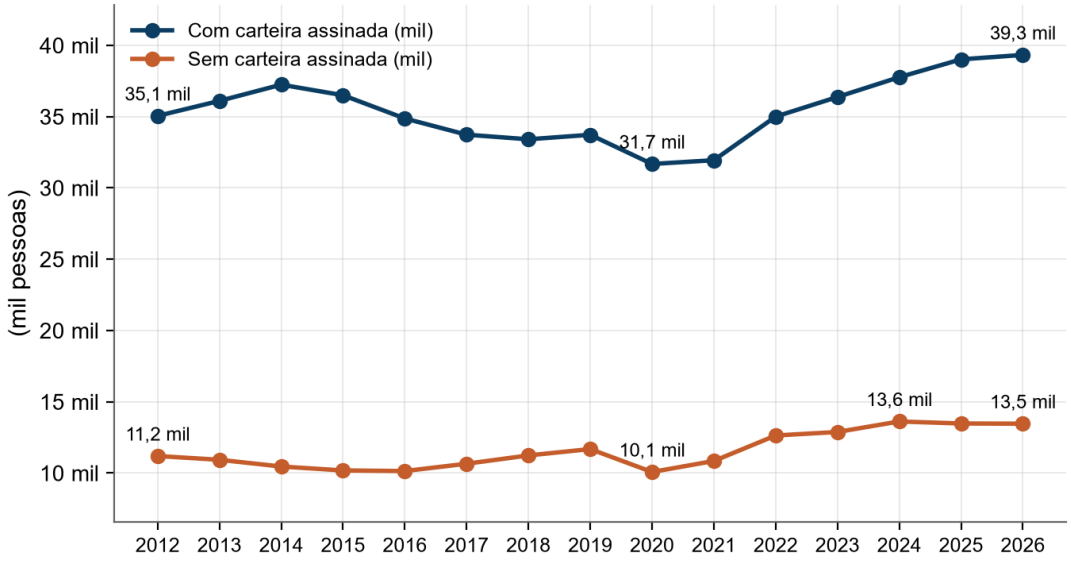


Figura 30 Empregados no Setor Privado: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_ESPCC12 e PNADC12_ESPSC12.

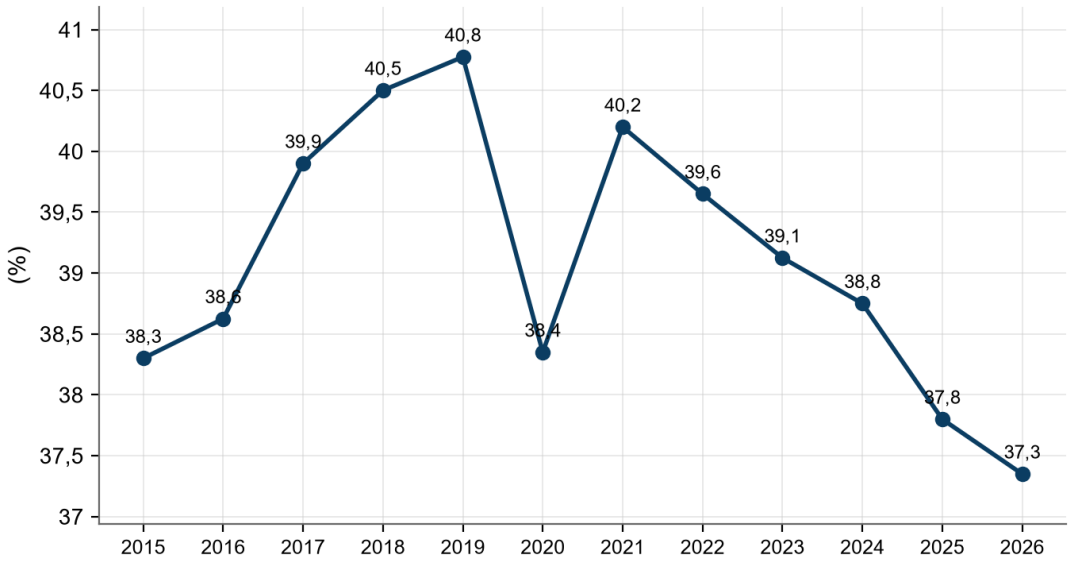


Figura 31 Taxa de Informalidade no Emprego Urbano (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie PNADCT_TXINFORMUF, territorio Brasil.

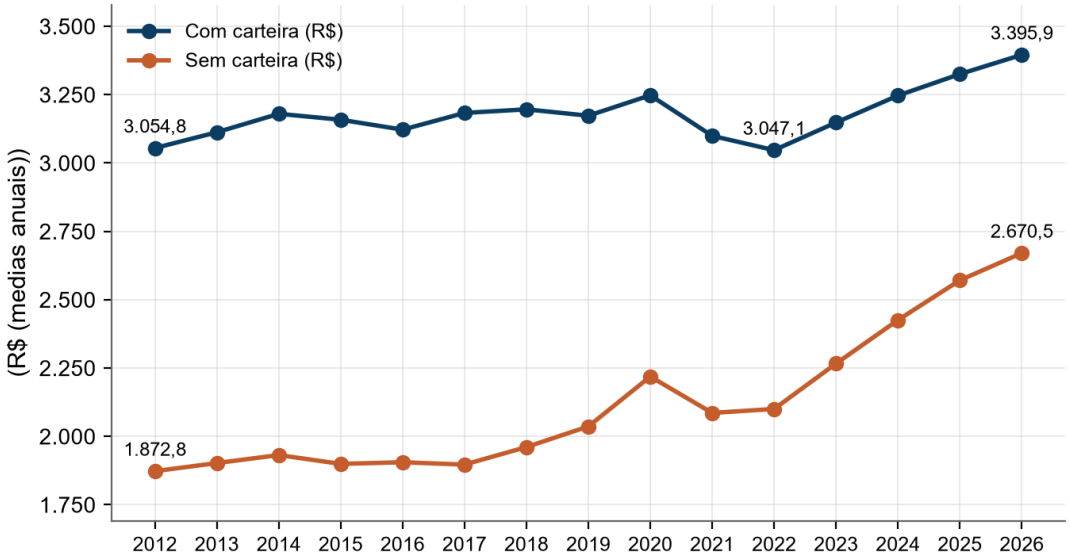


Figura 32 Rendimento Real Medio do Trabalho Principal: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_RRPHESPCC12 e PNADC12_RRPHESPSC12; valores reais.

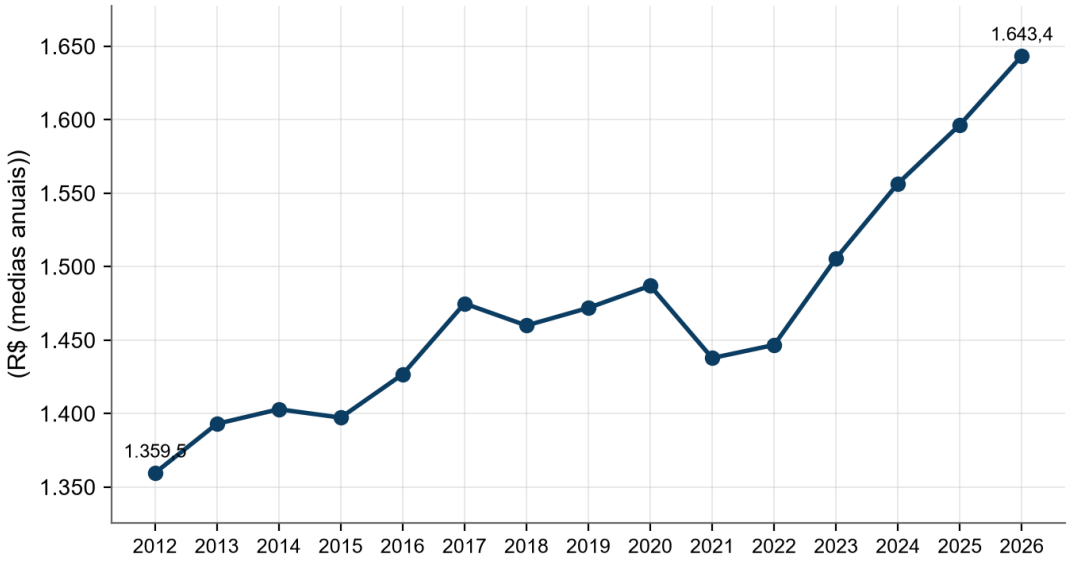


Figura 33 Salario Minimo Real (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie GAC12_SALMINRE12; valores reais.